

CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO REVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN IDENTIFICADO ADMINISTRATIVAMENTE BAJO EL NÚMERO 130060, DENOMINADO «**FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN**», EN LO SUCESIVO **FIDEICOMISO**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **EL MUNICIPIO DE LEÓN**, ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO POR LA **C.P. GRACIELA RODRÍGUEZ FLORES**, EN SU CARÁCTER DE **TESORERA MUNICIPAL**, A QUIEN EN LO SUCESIVO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARÁ **FIDEICOMITENTE** Y POR OTRA PARTE **HSBC MÉXICO, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC**, DIVISIÓN FIDUCIARIA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DELEGADO **FIDUCIARIO EL LICENCIADO HORACIO FLORES RODRÍGUEZ**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **FIDUCIARIO**; Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO **LAS PARTES**; MISMOS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

- I. Con fecha veintinueve (29) de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996), el Municipio de León, Guanajuato, en su carácter de Fideicomitente, suscribió con Banca Serfin, S.A., División Fiduciaria, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfin, el contrato de fideicomiso revocable, al que inicialmente se le asignó administrativamente el número 4201-0, denominado Obras por Cooperación Anexo 1.
- II. Con fecha doce (12) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), el H. Ayuntamiento de León, Guanajuato, autorizó la sustitución fiduciaria de Banco Internacional S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital, División Fiduciaria, por Banca Serfin S.A., División Fiduciaria, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfin, con la respectiva firma del Convenio Modificadorio al Contrato de Fideicomiso, con la finalidad de que se adecuara a las necesidades de operación del mismo. Anexo 2.
- III. Con fecha treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), celebraron Convenio de Sustitución Fiduciaria del Fideicomiso número 4201-0, por una parte como Fideicomitente el Municipio de León, Guanajuato, como Fiduciario sustituido Banca Serfin S.A., institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfin, División Fiduciaria y como Fiduciario sustituto Banco Internacional S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital, División Fiduciaria, identificando al Fideicomiso en lo sucesivo con el número 14202-3. Anexo 3.
- IV. En la misma fecha se celebró además Convenio Modificadorio al Fideicomiso número 4201-0, a identificarse en lo sucesivo con el número 14202-3, a efecto de adecuar las cláusulas tercera, cuarta, sexta, séptima, octava, novena, décima tercera, décima cuarta, décima quinta, décima sexta y décima séptima del Fideicomiso y oficio de fecha siete (7) de diciembre de 1998, en el que la fiduciaria realiza precisa que el número de identificación es el 129747-Anexo 4.

- V. Por instrucciones del Comité Técnico de fecha veinticinco (25) de enero del dos mil uno (2001), y aprobado en sesión del H. Ayuntamiento de fecha veintisiete (27) de abril dos mil uno (2001), se modificó por segunda ocasión el Contrato de Fideicomiso citado en el numeral I que antecede, a identificarse en los sucesivos con el número 130060, modificación que se celebró el día once (11) de junio de dos mil uno (2001) respecto de la cláusula sexta, en el listado que se hace de los integrantes del Comité Técnico, agregándose un vocal. Anexo 5.
- VI. En sesión del H. Ayuntamiento de fecha 12 doce de agosto de 2004 dos mil cuatro, se aprobó realizar el Tercer Convenio Modificatorio al Contrato citado en el inciso I que antecede; modificación que se celebró el día 18 dieciocho de agosto de 2004 dos mil cuatro exclusivamente respecto de las cláusulas séptima, octava y décima quinta. Anexo 6.
- VII. Con fecha 16 de agosto de 2024 en sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 130060, se aprobó la realización del **Cuarto Convenio Modificatorio del Fideicomiso**, a fin de que el Contrato de Fideicomiso citado en el numeral I que antecede, adecue su funcionamiento y operación como entidad paramunicipal acorde a lo preceptuado en la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, en vigor a la fecha de suscripción del presente. Anexo 7.
- VIII. Con fecha 6 de noviembre de 2025, en sesión extraordinaria de Comité Técnico se aprobó la celebración del **Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso. Anexo 8**
- IX. El H. Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato, aprobó en sesión ordinaria de fecha _ de _ de 20_ realizar el **Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso. Anexo x.**

DECLARACIONES

I. El Fideicomitente declara por conducto de su representante legal:

- a) Ser una institución de orden público, autónomo para su gobierno interior y para la administración de su hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo preceptuado por los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 1 y 7 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.
- b) Que la **Tesorera Municipal, C.P. Graciela Rodríguez Flores**, comparece a la celebración y firma de este instrumento en uso de las facultades conferidas en el artículo 160 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato y 17 fracción XVI del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato; acreditando su personalidad con la certificación del acuerdo del Honorable Ayuntamiento tomado en sesión del día 10 diez del mes de octubre del año 2024, así como de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato. Anexo 9.
- c) Que la celebración, suscripción, entrega y cumplimiento de este Convenio Modificatorio está comprendida en la cláusula séptima, inciso q) del Tercer

Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso revocable denominado Obras por Cooperación, de fecha 18 dieciocho de agosto de 2004 dos mil cuatro.

- d) Que mediante acuerdo 16082024-007/24 del Comité Técnico del Fideicomiso en fecha 16 de agosto del 2024 se aprobó la celebración del Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso número 130060, en su reexpresión total acorde con la normatividad vigente. Anexo 7.
- e) Con fecha 6 de noviembre de 2025, en sesión extraordinaria de Comité Técnico se aprobó la celebración del Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso. Anexo 8.
- f) Que por acuerdo del H. Ayuntamiento emitido en sesión ordinaria de fecha _ de _ de 20_, se autorizó la celebración del presente Convenio Modificatorio, al contrato de Fideicomiso número 130060, en su reexpresión total acorde con la normatividad vigente. Anexo x.
- g) Que su representada es la única y legítima propietaria, con poder pleno de disposición, a la fecha de firma del presente Convenio Modificatorio, de los bienes y/o derechos afectos al presente Fideicomiso.
- h) Que los bienes y/o derechos afectos al presente Fideicomiso, incluyendo el efectivo fideicomitado, han sido obtenidos de fuentes lícitas, producto de actividades realizadas dentro del marco de la ley y que no existe conexión alguna entre el origen, procedencia o destino de los bienes afectos al Fideicomiso o los productos que tales generen con actividades ilícitas incluyendo el apoyo a grupos terroristas. Este Fideicomiso no llevará a cabo actividades vulnerables con base en lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y, en caso de que sea aplicable, realizará la entrega de información a la autoridad competente para estos efectos y cumplirá con las demás obligaciones aplicables derivadas de dicha ley, en el supuesto de que dicho ordenamiento califique las operaciones a efectuarse conforme a este Contrato como actividades vulnerables. Asimismo, reconocen que cualquier información y/o documentación falsa o inexacta entregada en términos de la presente declaración, así como actuar como prestanombres de un tercero en la celebración del presente Contrato, pueden llegar a constituir un delito.
- i) Que con anterioridad a la firma del presente Convenio Modificatorio, el Fiduciario le sugirió obtener del profesionista, despacho, o firma de su elección, la asesoría y apoyo en cuanto al alcance, consecuencias, trámites, implicaciones y en general, cuestiones legales, financieras, económicas y fiscales directa o indirectamente relacionadas con el presente Fideicomiso, así como para obtener apoyo en la negociación y evaluación del riesgo legal y fiscal del texto definitivo a firmarse y de las transacciones y operaciones que el mismo implican, toda vez que el Fiduciario no se hace responsable de tales cuestiones e hizo del conocimiento del Fideicomitente que la estructura legal, financiera, económica o fiscal contenida en el Contrato de Fideicomiso definitivo puede sufrir modificaciones subsecuentes atendiendo a lo ordenado por la legislación.
- j) El Fideicomitente, con la firma del presente Convenio Modificatorio, autoriza expresa e irrevocablemente, en términos del artículo 28 de la Ley para Regular las

Sociedades de Información Crediticia, a que el Fiduciario a su cargo y costa realice, con relación al Fideicomiso y en cualquier tiempo durante su vigencia cuantas consultas estime pertinentes a la o las sociedades de información crediticia que operen en México, respecto del Fideicomitente, en términos de las leyes aplicables. A su vez, declara que conoce el alcance de esta autorización.

- k) Que autoriza al Fiduciario en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y del Aviso de Privacidad que el Fiduciario puso a su disposición previo a la firma de este Convenio Modificatorio en la página de internet de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC para obtener, usar, divulgar, almacenar, transferir y/o compartir su información personal, comercial, financiera y crediticia, así como el expediente en donde consta dicha información y su documentación, con todas y cada una de las entidades pertenecientes al Grupo Financiero HSBC a nivel nacional o internacional, así como a prestadores de servicios relacionados con este Convenio Modificatorio. Y acepta el tratamiento de los datos e información proporcionada para los fines descritos en el Aviso de Privacidad y que el Fiduciario en todo momento podrá efectuar cambios en dicho documento, los cuales deberán de ser informados al Fideicomitente a través de los medios de comunicación pactados en el presente. Asimismo, el Fideicomitente confirma y ratifica que ha dado su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con la celebración del presente instrumento de conformidad con lo establecido en la mencionada Ley y su Reglamento y demás normatividad aplicable.
- l) Que ha entregado al Fiduciario todos los documentos e información necesaria para integrar debidamente su expediente como cliente, de conformidad con lo que establecen las Disposiciones Generales aplicables al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como las Políticas Internas del Fiduciario y se obliga a proporcionar y actualizar cualquier información y/o documentación de manera periódica cuando sea debidamente requerido por el Fiduciario.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que los recursos que entregue en lo futuro como incremento al patrimonio del Fideicomiso, son de procedencia lícita, lo que declara para efectos de lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y sus Disposiciones de Carácter General; en virtud de ello, manifiesta que todos los actos que realice al amparo del presente instrumento, han sido y serán con el producto normal de sus actividades y que tales recursos en ningún caso provienen y se compromete que en el futuro no provengan de actividades o conductas ilícitas que tengan o puedan representar la comisión de cualquier delito, en especial los previstos en los artículos 139, 139 quáter y 400 bis del Código Penal Federal; por lo que manifiesta expresamente su conformidad en que el Fiduciario se reserve el derecho de verificar tal circunstancia en cualquier momento.

Asimismo, ha entregado al Fiduciario la información referente al Beneficiario Controlador en los términos a que se refieren los artículos 32 B ter, 32 B quáter y 32 B quinquies y demás aplicables del Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y la Resolución Miscelánea Fiscal vigente y demás legislación aplicable y se obliga a proporcionar y actualizar cualquier información y/o

documentación 15 días hábiles posteriores a que se suscite la modificación que se trate.

- m) Que este Convenio Modificatorio constituye una obligación legal, válida, exigible y aplicable conforme a sus términos y signatura.

II. Declara el Fiduciario por conducto de su delegado que:

- a) Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas y autorizada para operar como Institución de Banca Múltiple en términos de la escritura pública que contiene la compulsión de estatutos sociales y que lleva el número 93370 noventa y tres mil trescientos setenta otorgada el día 7 siete de mayo de 2021 dos mil veintiuno, ante la fe del notario número 212 doscientos doce de la ciudad de México, licenciado Francisco I. Huges Velez, inscrita en el Registro Público de Comercio de la ciudad de México, en el folio mercantil 64,053 sesenta y cuatro mil cincuenta y tres. Anexo 10.

Está de acuerdo en actuar como institución fiduciaria en el presente Convenio Modificatorio.

- b) Su delegado fiduciario cuenta con las facultades suficientes para celebrar este Convenio Modificatorio, las cuales no le han sido revocadas, ni modificadas en forma alguna y que constan en la escritura número 326,757 trescientos veintiséis mil setecientos cincuenta y siete, otorgada el día 31 treinta y uno de enero de 2018 dos mil dieciocho, ante la fe del notario número 10 diez de la ciudad de México, licenciado Tomas Lozano Malina, inscrita en el Registro Público de Comercio de la ciudad de México, en el folio mercantil 64,053 sesenta y cuatro mil cincuenta y tres, Anexo 11.
- c) Que comparece a la firma del presente convenio por instrucciones que han recibido del Comité Técnico del fideicomiso denominado Obras por Cooperación de fecha veintiocho del mes de agosto del 2024, y aprobada por el H. Ayuntamiento de la ciudad de León, Guanajuato, en sesión de fecha dieciséis de agosto del 2024. Anexo 12
- d) Con anterioridad a la firma del Convenio Modificatorio del Fideicomiso, invitó y sugirió al Fideicomitente, obtener del profesionista, despacho o firma de su elección, la asesoría y apoyo en cuanto al alcance, consecuencia, trámites, implicaciones y en general cuestiones legales y fiscales directa o indirectamente relacionadas con el fideicomiso, así como su apoyo en la negociación y evaluación del riesgo legal y fiscal del texto definitivo a firmarse, toda vez que no se hace responsable de las consecuencias legales que puedan derivarse del desconocimiento de los mismos.

III. Declaran las Partes:

- a) Que es su voluntad modificar en su reexpresión total el Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión y sus Convenios Modificatorios al

mismo, citados en el apartado de antecedentes de este Convenio y se reconocen mutuamente la personalidad.

- b) Su conformidad con lo establecido en la fracción XIX del artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, y que el Fiduciario les ha hecho saber y explicado en forma inequívoca, el alcance del contenido del presente Convenio Modificatorio, así como el valor y consecuencias legales de dicho ordenamiento. que a la letra dice:

«ARTICULO 106.- A las instituciones de crédito les estará prohibido:

... XIX.- En la realización de las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de esta Ley:

a) *Se deroga.*

b) *Responder a los Fideicomitentes, mandantes o comitentes, del incumplimiento de los deudores, por los créditos que se otorguen, o de los emisores, por los valores que se adquieran, salvo que sea por su culpa, según lo dispuesto en la parte final del artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o garantizar la percepción de rendimientos por los fondos cuya inversión se les encomiende.*

Si al término del Fideicomiso, mandato o comisión constituidos para el otorgamiento de créditos, éstos no hubieren sido liquidados por los deudores, la institución deberá transferirlos al Fideicomitente o fideicomisario, según sea el caso, o al mandante o comitente, absteniéndose de cubrir su importe.

En los contratos de fideicomiso, mandato o comisión se insertará en forma notoria lo dispuesto en este inciso y una declaración del Fiduciario en el sentido de que hizo saber inequívocamente su contenido a las personas de quienes haya recibido bienes o derechos para su afectación fiduciaria;

c) *Actuar como fiduciarias, mandatarias o comisionistas en fideicomisos, mandatos o comisiones, respectivamente, a través de los cuales se capten, directa o indirectamente, recursos del público, mediante cualquier acto causante de pasivo directo o contingente, excepto tratándose de Fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de Fideicomisos a través de los cuales se emitan valores que se inscriban en el Registro Nacional de Valores de conformidad con lo previsto en la Ley del Mercado de Valores;*

d) *Desempeñar los Fideicomisos, mandatos o comisiones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 88 de la Ley de Sociedades de Inversión (así);*

e) *Actuar en Fideicomisos, mandatos o comisiones a través de los cuales se evadan limitaciones o prohibiciones contenidas en las leyes financieras;*

f) *Utilizar fondos o valores de los fideicomisos, mandatos o comisiones destinados al otorgamiento de créditos, en que el Fiduciario tenga la facultad discrecional, en el otorgamiento de los mismos para realizar operaciones en virtud de las cuales resulten o puedan resultar deudores sus delegados fiduciarios; los miembros del consejo de administración o consejo directivo, según corresponda, tanto propietarios como suplentes, estén o no en funciones; los empleados y funcionarios de la institución; los comisarios propietarios o suplentes, estén o no en funciones; los auditores externos de la institución; los miembros del comité técnico del fideicomiso respectivo; los ascendientes o descendientes en primer grado o cónyuges de las personas citadas, las sociedades en cuyas asambleas tengan mayoría dichas personas o las mismas instituciones, asimismo aquellas personas que el Banco de México determine mediante disposiciones de carácter general, y*

g) *Administrar fincas rústicas, a menos que hayan recibido la administración para distribuir el patrimonio entre herederos, legatarios, asociados o acreedores, o para pagar una obligación o para garantizar su cumplimiento con el valor de la misma finca o de sus productos, y sin que en estos casos la administración exceda del plazo de dos años, salvo los casos de fideicomisos a la producción o fideicomisos de garantía, y*

h) *Celebrar fideicomisos que administren sumas de dinero que aporten periódicamente grupos de consumidores integrados mediante sistemas de comercialización, destinados a la adquisición de determinados bienes o servicios, de los previstos en la Ley Federal de Protección al Consumidor.*

Cualquier pacto contrario a lo dispuesto en los incisos anteriores, será nulo.»

c) *Así mismo, declaran que el Fiduciario les hizo saber que las instituciones fiduciarias deberán insertar en forma notoria en los Contratos de Fideicomiso las siguientes prohibiciones de conformidad con la circular 1/2005 y sus modificaciones emitidas por el Banco de México.*

6.1 En la celebración de Fideicomisos, las Instituciones Fiduciarias tendrán prohibido lo siguiente:

a) *Cargar al patrimonio fideicomitado precios distintos a los pactados al concertar la operación de que se trate;*

b) *Garantizar la percepción de rendimientos o precios por los fondos cuya inversión se les encomiende, y*

c) *Realizar operaciones en condiciones y términos contrarios a sus políticas internas y a las sanas prácticas financieras.*

6.2 Las Instituciones Fiduciarias no podrán celebrar operaciones con valores, títulos de crédito o cualquier otro instrumento financiero, que no cumplan con

las especificaciones que se hayan pactado en el contrato de fideicomiso correspondiente.

6.3 Las Instituciones Fiduciarias no podrán llevar a cabo tipos de Fideicomiso que no estén autorizadas a celebrar de conformidad con las leyes y disposiciones que las regulan.

6.4 En ningún caso las Instituciones Fiduciarias podrán cubrir con cargo al patrimonio fideicomitado el pago de cualquier sanción que les sea impuesta a dichas Instituciones por alguna autoridad.

6.5 En los Fideicomisos de garantía, las Instituciones de Fianzas y las Sofoles no podrán recibir sino bienes o derechos que tengan por objeto garantizar las obligaciones de que se trate.

6.6 Las Instituciones Fiduciarias deberán observar lo dispuesto en los artículos 106 fracción XIX de la Ley de Instituciones de Crédito, 103 fracción IX de la Ley del Mercado de Valores, 62 fracción VI de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 60 fracción VI Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y 16 de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, según corresponda a cada Institución.”

- d) Aceptan los siguientes **TÉRMINOS** para lectura, comprensión y alcances del presente instrumento legal:

Los términos con mayúscula inicial utilizados en este Convenio Modificatorio aplicarán igualmente en singular y en plural según son definidos. Cuando el contexto así lo requiera, cualquier pronombre deberá incluir el correspondiente masculino o femenino o forma neutra. Todos y cada uno de los Anexos que se adjuntan a este Convenio Modificatorio forman parte integral del mismo.

Las palabras “incluyendo” “incluye” e “incluir” se considerará son seguidas de la frase “sin limitación alguna”, salvo que se disponga otra cosa.

“Autoridad”, significa cualquier nación, subdivisión política de la misma, ya sea estatal o local, cualquier organización internacional, y cualquier organismo, autoridad, institución, judicial o administrativa, órgano regulatorio, organismo de ejecución de la ley, bolsas de valores o de futuros, tribunal, banco central u otra autoridad que ejerza poderes o funciones ejecutivos, legislativos, judiciales, fiscales, regulatorios o administrativos o relacionados con el gobierno.

“Beneficiario”, significa proveedores, prestadores y contratistas de servicios, el fideicomitente, cooperadores que participaron dentro de los programas del FIDOC y cualquier autoridad fiscal y recaudadora.

“Cliente”, significa Municipio de León, Guanajuato, a través del Fideicomiso de Obras por Cooperación, FIDOC.

“Contribuciones de mejoras por obras públicas”, significa pago obligatorio que deberán efectuar a la Tesorería Municipal, los propietarios o poseedores, en su caso, de bienes inmuebles que resulten beneficiados por una obra pública de urbanización, de conformidad con el artículo 229 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato.

“Día Hábil” o “Días Hábiles”, significa el día en que las instituciones financieras, empresas y establecimientos comerciales del país están obligados a abrir, de acuerdo con el calendario anual que publica la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el Diario Oficial de la Federación, es decir, todos los días de lunes a viernes, excepto sábados, domingos o días festivos.

“Dirección General del Fideicomiso”, significa director general del FIDOC.

“Deducción” significa una deducción o retención por concepto de Impuestos.

“Delegado” significa una Persona que actúa por cuenta y bajo la responsabilidad del Fiduciario, contando con la autorización legal correspondiente debidamente acreditada con la documental idónea, y que mantenga la administración, directa o indirectamente, de activos en nombre del Fideicomiso o que de cualquier otra reciba pagos, directa o indirectamente, en beneficio del Fideicomiso incluyendo (enunciativa mas no limitativamente) agentes, representantes, corredores de primas, depositarios, custodios y sub-custodios.

“Documentación Fiscal”, significa, enunciativa más no limitativamente, autorizaciones, dispensas, formatos, avisos, declaraciones, fichas de trámite, documentación y cualquier otra información relacionada con los Impuestos, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, el estatus fiscal de una Persona o Fideicomitentes, fideicomisarios y/o beneficiarios directos o indirectos o de los titulares de cuentas.

“FIDOC”, Significa Fideicomiso de Obras por Cooperación.

“FIDEICOMISO” Significa el presente contrato.

“Impuestos” significa las contribuciones, aprovechamientos, derechos y demás accesorios de los mismos, así como cualquier retención, deducción, carga u otra responsabilidad fiscal que se genere de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables o se impongan por las autoridades fiscales en México, así como cualquier otro impuesto, contribución o carga fiscal que sea determinada por las autoridades fiscales de cualquier jurisdicción.

“Obras Públicas”, significa para efectos del presente son las obras de mejora en el Municipio de León, Guanajuato que pueden ser realizadas a iniciativa del Ayuntamiento, o de vecinos que tengan interés en su realización conforme lo establece la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato.

“Patrimonio fideicomitido” significa bienes aportados al fideicomiso, por ejemplo: acciones, líquido, inmuebles, bienes, derechos, etc. del cual se le dará instrucciones a una fiduciaria (banco) acerca de cómo operarlo y administrarlo.

“Persona” significa cualquier persona física, persona moral, sociedad, asociación voluntaria, asociación, asociación de colonos, así como cada una de dichas subdivisiones cuando puedan entenderse como una Persona distinta o cualquier entidad con personalidad jurídica propia.

“Reglas”, significa las reglas, reglamentos, procedimientos operativos, protocolos, circulares y práctica legales contenidas en ordenamientos, resoluciones, decretos, permisos, concesiones, licencias, acuerdos gubernamentales o cualquier otra norma vinculante emitida por cualquier Autoridad, ya sea que esté vigente en este momento o en el futuro.

e) En virtud de lo anterior **las Partes** otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- DEL CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO.- Las Partes convienen expresamente en modificar el Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión identificado administrativamente con el número 130060 y denominado «**FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN**» y sus Convenios Modificatorios al mismo citados en el apartado de antecedentes de este convenio, para quedar en adelante como a continuación se establece:

CLAUSULADO DE REEXPRESIÓN:

PRIMERA. - DE LA CONSTITUCION. - El Fideicomitente constituye en este acto un Contrato de Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión, en el que designa Fiduciario a HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria.

SEGUNDA. - DE LA ACEPTACIÓN. - El Fiduciario a través de su Delegado Fiduciario, acepta el cargo que se le confiere y protesta su fiel y leal desempeño.

TERCERA. - PARTES DEL FIDEICOMISO. - Son Partes en el presente Contrato de Fideicomiso.

Fideicomitente:	Municipio de León, Guanajuato, a través de la Tesorería Municipal del Municipio de León, Guanajuato.
Fideicomisario:	Municipio de León, Guanajuato, a través de la Tesorería Municipal del Municipio de León, Guanajuato.
Fiduciario:	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria.

Las Partes acuerdan expresamente que no se otorgará garantía alguna con cargo al patrimonio fideicomitido. Asimismo, el Fideicomitente reconoce y acepta que no podrán ceder, gravar, enajenar o por cualquier otro título comprometer o transmitir los derechos que adquieren en virtud del presente Contrato, sin la anuencia previa, expresa y por escrito del Comité Técnico y el aviso correspondiente y por escrito al Fiduciario. Las Partes acuerdan que, en caso de no contar con la anuencia expresa y por escrito, la operación de que se trate será nula y el Fiduciario no estará obligada a reconocerla.

Cualquier cambio de Fideicomisario, sea por designación, cesión de derechos o por cualquier otra modalidad, deberá notificarse por escrito previamente al Fiduciario, facultado para solicitar a la nueva parte cualquier tipo de información y/o documentación que por regulación o por política interna sea necesaria para su reconocimiento. La omisión de notificar al Fiduciario y la falta de conformidad de éste, la liberará de la responsabilidad de reconocer a cualquier fideicomisario diverso a los que tenga registrados.

Las Partes acuerdan que los derechos del Fideicomisario estarán limitados única y exclusivamente a lo expresamente pactado en el presente Convenio Modificatorio, mismos que nacerán única y exclusivamente en los casos en que se tornen exigibles frente al Fiduciario, en los términos del presente Convenio.

Las Partes acuerdan que están obligadas a la entrega y actualización de la información de conocimiento del Fideicomitente por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso, de conformidad con lo que establezca el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y las Disposiciones de Carácter General que de dicho artículo emanen, la relativa al Beneficiario Controlador en los términos a que se refieren los artículos 32 B ter, 32 B quáter y 32 B quinquies y demás aplicables del Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y la Resolución Miscelánea Fiscal vigente y demás legislación aplicable así como de cualquier legislación vigente, así como aquella que el Fiduciario requiera para el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual el Fiduciario otorgará un plazo de 40 cuarenta días hábiles para dar cumplimiento de dicho requerimiento.

Asimismo, acuerdan que, en caso de no presentar dicha información de todas las Partes completa, vigente, legible y actualizada en el plazo establecido, el Fiduciario podrá suspender, con plena responsabilidad para la Parte que no cumpla con esta obligación y sin ninguna responsabilidad para el Fiduciario, cualquier tipo de instrucción, pago o cumplimiento de obligación hasta el momento en que esta información se encuentre completa.

En adición a lo anterior, el incumplimiento de esta obligación será considerada causa grave y el Fiduciario estará facultada para renunciar a su cargo, procediéndose en dicho supuesto conforme a la Cláusula denominada "Renuncia y Sustitución de Fiduciaria" del presente Convenio.

CUARTA. - PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO. - El patrimonio del presente Fideicomiso estará integrado por los siguientes bienes y derechos y también será identificado como Patrimonio Fideicomitido para todos los efectos legales:

- a) La cantidad de \$700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 M.N.), que el Fideicomitente entregó al fiduciario por concepto de aportación inicial, como está estipulado en el Contrato de Fideicomiso detallado en el numeral I del apartado de antecedentes del presente Convenio Modificadorio, así como el monto total que, a la fecha de suscripción del presente instrumento jurídico, tiene en administración e inversión la institución fiduciaria;
- b) Las cantidades de dinero, así como las aportaciones en especie realizadas hasta el momento y las que en lo futuro entregue el propio Fideicomitente al Fiduciario, incrementando la materia del presente fideicomiso incluidas aquellas por concepto de comisiones, primas, intereses y demás recursos en general, provenientes de la realización de los fines del Fideicomiso, cualquiera que sea el género y origen, en función de las distintas operaciones que puedan celebrarse; **Las aportaciones en dinero o en especie que en lo futuro realicen las personas físicas o morales relacionadas con su objeto, incrementando la materia del presente fideicomiso;**
- c) Los pagos realizados bajo el concepto de *contribuciones de mejoras*, conforme a la normativa fiscal vigente;
- d) Los rendimientos que generen las inversiones que realice el Fiduciario, con el patrimonio fideicomitado y en cumplimiento a los fines del presente contrato;
- e) Todo tipo de bienes, derechos y obligaciones que se adquieran, reciban o incorporen para o como consecuencia de la realización de los fines del fideicomiso;
- f) Cualesquiera otros bienes y derechos que ya sea por aportación o por incorporación incrementen el Patrimonio del Fideicomiso para lograr los fines y objetivos del mismo, incluyendo cualesquiera dinero o valores que formen parte de las cuentas que abra el Fiduciario en términos de este Fideicomiso;
- g) Los derechos y/o las cantidades que deriven del ejercicio de cualquier derecho que por cualquier causa válida corresponda al Fideicomiso; y

Cualquier otra aportación no prevista en el acto del Fideicomiso o cualquier otra aportación distinta a las señaladas en los numerales anteriores, deberá ser previamente autorizada por el Comité Técnico y aceptada por escrito por el Fiduciario y deberá cumplir con las formalidades que establezca la ley aplicable.

De conformidad con lo establecido en el numeral 5.1 de la Circular 1/2005, el patrimonio establecido en esta Cláusula se considerará el inventario del Fideicomiso para todos los efectos a que haya lugar y hará las veces de acuse de recibo del mismo; asimismo reconocen que dicho inventario se modificará en el tiempo conforme a las aportaciones futuras que realicen y notifique el Fideicomitente durante la vigencia del presente Convenio Modificadorio, así como con base en las transferencias que realice el Fiduciario con cargo a la Cuentas del Fideicomiso y los rendimientos que se reciban de la realización de inversiones permitidas conforme a lo previsto en este Convenio Modificadorio. Tales variaciones al Patrimonio del Fideicomiso a que se refiere este párrafo se harán constar de tiempo en tiempo en los estados financieros que el Fiduciario está obligado a preparar y entregar a las Partes conforme a las estipulaciones de este Convenio Modificadorio.

El Comité Técnico por conducto de la persona titular de la Dirección General del Fideicomiso se compromete a entregar una actualización anual del inventario del Patrimonio del Fideicomiso.

En caso de que la persona titular de la Dirección General del Fideicomiso no cumpla con esta obligación en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la fecha en que se le solicite por escrito, el Fiduciario podrá, con cargo al patrimonio, obtener la actualización del valor del Patrimonio del Fideicomiso a través de avalúo bancario y acorde con los procedimientos del Fiduciario, previa autorización del Comité Técnico, sin que esta facultad sea una obligación para el Fiduciario.

La descripción de los bienes materia del presente Convenio, se contiene en el inventario que forma parte integrante del mismo, para todos los efectos legales a que haya lugar, mismo que fue elaborado por la persona titular de la Dirección General del Fideicomiso y aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso. Anexo 14.

En virtud de lo anterior, las Partes, en este acto, manifiestan su expresa aceptación y conformidad con la entrega del inventario de los bienes que integran el patrimonio fideicomitado, y que quedan descritos en el mencionado documento, aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso, por lo que será considerada dicha relación de bienes como el Inventario inicial que reciben a su entera conformidad.

QUINTA. - FINES DEL FIDEICOMISO. - Son fines del presente Convenio de Fideicomiso:

- a) Administrar y conservar la titularidad del patrimonio fideicomitado presente y futuro, para destinarlo al cumplimiento de los fines de éste convenio.
- b) Realizar la inversión y reinversión de las cantidades de dinero que constituyan el patrimonio del fideicomiso con apego a lo establecido en la cláusula **décima** de este instrumento y administre el patrimonio fideicomitado en los términos del convenio y conforme a las instrucciones del Comité Técnico.
- c) Conservar las actas que el(la) Director(a) general haga llegar al Fiduciario en las que el Comité Técnico tome sus resoluciones o acuerdos, mismas que serán a su vez instrucciones al Fiduciario, las cuales irá éste último ejerciendo cuando se lo indique el Director General del presente fideicomiso conjuntamente con el Tesorero o Vicepresidente de dicho Comité, por lo que serán indispensables las indicaciones por escrito del citado Director conjuntamente con las del Tesorero o Vicepresidente antes referidos, para que el Fiduciario ejecute las instrucciones del Comité Técnico conforme a lo establecido en el presente contrato y sus Convenios Modificatorios.
- d) Entregar a las personas que el Comité Técnico indique las cantidades para la realización de Proyectos Ejecutivos, Ejecución de Obras Publicas de Mejora, Supervisión y Control de calidad en su caso, y otros que sean aprobados por el Comité Técnico y acordes con los Fines del Fideicomiso, en la inteligencia de que el Fiduciario no tendrá la obligación de verificar la realización de dichos actos.
- e) La devolución o entrega de las cantidades que señale el Comité Técnico a las personas que hubieren hecho aportaciones para la realización de las obras, si éstas, por cualquier motivo no son factibles de realizarse, o bien, cuando la

devolución sea con motivo de haberse efectuado un excedente de pago, en tal caso deberá especificarse en la instrucción en forma concreta la causa y el monto de la devolución, sin responsabilidad alguna para el Fiduciario.

- f) Previa instrucción del Comité Técnico, realizar el pago que resulte con motivo de la realización de obras públicas de mejora en el municipio de León, Guanajuato, a la o las personas indicadas por el mismo Comité.
- g) Con recursos del Fideicomiso, pagar los proyectos ejecutivos necesarios para la ejecución de las obras públicas de mejora en el Municipio de León, Guanajuato, para que los propietarios y/o poseedores de un inmueble en el Municipio de León, Guanajuato, sean beneficiados con la ejecución de la obra de urbanización, previa instrucción del Comité Técnico.
- h) Realizar los pagos con relación a los actos jurídicos, administrativos y gestiones necesarias para la realización de estudios y supervisión indispensable para la realización de las obras públicas de mejora.
- i) Financiar a los propietarios y/o poseedores de bienes inmuebles que resulten beneficiados con las obras públicas de mejora, de conformidad con las instrucciones del Comité Técnico.
- j) Realizar los pagos previa instrucción del Comité Técnico en relación con el trámite y/o gestión de autorizaciones, licencias, concesiones permisos y cualquier otro acto jurídico realizado ante cualquier dependencia de orden federal, estatal o municipal para el logro de los fines del fideicomiso, así como para garantizar su operación.
- k) Realizar los pagos previa instrucción del Comité Técnico en relación a los gastos generales que con motivo de trámites y servicios se realicen acorde a los fines del fideicomiso y que sean necesarios para su operación, tales como pago de adquisiciones, servicios profesionales, impuestos, derechos, papelería, telefonía, mantenimiento y limpieza de oficinas, adquisición, mantenimiento y reparación de vehículos, seguros de vehículos, compra y mantenimiento de equipo de cómputo, servicio de agua, luz, internet, pago de gastos de administración, entre otros, así como la disposición de una suma de dinero en términos de una caja chica, estableciendo los términos de su administración y comprobación.
- l) Otorgar y revocar poderes especiales para actos de administración, para pleitos y cobranzas, necesarios para la representación y debida defensa de los intereses y patrimonio del fideicomiso, incluidos los poderes que deberán otorgarse a la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso para realizar trámites administrativos ante autoridades federales, estatales y municipales, previa instrucción del Comité Técnico.
- m) Celebrar los contratos y convenios que sean necesarios para el perfecto funcionamiento del Fideicomiso.
- n) Realizar donaciones de bienes y derechos, previa instrucción del Comité Técnico.
- o) Los demás que se deriven de los términos del presente convenio modificatorio.

SEXTA. - INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO. –

I. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley para el Gobierno y

Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, las reglas de integración y funcionamiento del Comité Técnico serán de la siguiente manera:

1. Presidente	Síndico segundo.
2. Vicepresidente	Titular de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Desarrollo Sustentable.
3. Secretario	Titular de la Dirección General del Fideicomiso.
4. Tesorero	Titular de la Tesorería Municipal.
5. Vocal	Titular de la Secretaría para el Fortalecimiento Social.
6. Vocal	Un representante de la Contraloría Municipal, quien se desempeñará también como Comisario del Fideicomiso, en términos del artículo 161, fracción I de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato
7. Vocal	Titular de la Dirección del Instituto Municipal de Planeación.
8. Vocal	Titular de la Unidad a Cargo de Obra Pública en el Municipio.

Por cada miembro propietario del Comité Técnico habrá un suplente, que será ocupado por la persona que los integrantes propietarios designen, quien lo cubrirá en sus ausencias, quienes contarán con voz y voto.

En caso de que el Presidente del Comité Técnico no asista a las sesiones, será sustituido por el Vicepresidente quien solo en este caso tendrá voz y voto; El Vicepresidente podrá asistir a las sesiones del Comité Técnico aun cuando asista el Presidente, pero en este caso tendrá voz, pero no voto

El representante de la Contraloría Municipal y el Secretario del Comité Técnico participarán con voz, pero sin voto.

II. El Comité Técnico operará de la siguiente manera:

- En caso de incapacidad temporal de alguno de los miembros propietarios del Comité Técnico, automáticamente será reemplazado por el suplente que designe, a excepción del Presidente del comité, quien será sustituido por el vicepresidente. En caso de remoción, muerte, renuncia o incapacidad total de alguno de los miembros del Comité Técnico será reemplazado por su suplente, quien durará en funciones hasta en tanto se incorpore el nuevo Titular del cargo que corresponda, en ambos casos el suplente tendrá voz y voto. Los supuestos anteriores deberán ser notificados de inmediato al Fiduciario;
- El Comité Técnico deberá reunirse cada vez que se requiera, debiendo sesionar por lo menos cada dos meses de forma ordinaria, y cada vez que se requiera de manera extraordinaria. Teniendo como finalidad que el titular de la Dirección General del Fideicomiso rinda un informe de las actividades realizadas durante

- ese período. En cada una de las reuniones del Comité deberá levantarse un acta en la que se consignent los acuerdos tomados;
- c) El Comité Técnico sesionará válidamente al reunirse como mínimo la mayoría de sus miembros y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate el Presidente tendrá además voto de calidad;
 - d) Las instrucciones del Comité Técnico se notificarán al Fiduciario a través de la persona titular de la Dirección General del Fideicomiso, debiendo adjuntar copia del acta correspondiente; y,
 - e) Las convocatorias para las reuniones del Comité Técnico deberán ser efectuadas por el Presidente o Vicepresidente del Comité Técnico y enviarse a las direcciones electrónicas con acuse de recibo, que para tales efectos señalen los miembros del Comité Técnico y se efectuarán en la fecha, hora y domicilio señalados en la propia convocatoria. A consideración del comité se podrá sesionar virtualmente.

SÉPTIMA. - FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO. - El Comité Técnico tendrá para el cumplimiento de los fines establecidos en el presente contrato de fideicomiso, las facultades que a continuación se indican:

- a) Instruir al Fiduciario respecto de la inversión y reinversión del patrimonio fideicomitado;
- b) Analizar y aprobar las obras públicas de mejoras que deberán administrarse y ejecutarse a través del programa de promoción de obras de mejoras;
- c) Notificar al Fiduciario a través de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso, las resoluciones que se tomen en las reuniones del Comité Técnico, para los efectos a que haya lugar.
- d) Instruir al Fiduciario por escrito con anticipación de por lo menos 24 horas, con relación a la acción que se pide que se realice;
- e) Elaborar y resguardar a través de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso las actas donde firmen todos los participantes;
- f) Revisar la información periódica que le proporcione el Fiduciario respecto de la administración del patrimonio fideicomitado;
- g) Entregar al Fiduciario las actas en las que tome sus resoluciones o acuerdos, mismas que serán acompañadas a su vez a las instrucciones que se dicten al Fiduciario. Para el inicio de obras o para el primer pago, se deberá adjuntar a la instrucción, copia certificada del acta de sesión del Comité Técnico correspondiente; cuando se trate de pagos de estimaciones o segundos pagos y ya se cuente con acta del Comité Técnico en que se detallen los mismos, se tomará como un pago agendado, por lo que no será necesario adjuntar nuevamente a la instrucción la copia del acta del Comité Técnico de que se trate;
- h) Instruir al Fiduciario para que se cubra con cargo al patrimonio fideicomitado y hasta donde este alcance, las cantidades necesarias para el pago de adquisiciones y servicios que implican la operación del fideicomiso en general y servicios profesionales, así como el pago de arrendamiento del bien o bienes inmuebles en los que se establezcan las oficinas administrativas del Comité Técnico del Fideicomiso de Obras por Cooperación y otros que en su caso apruebe el Comité Técnico;
- i) Instruir al Fiduciario para que con cargo al patrimonio fideicomitado y hasta donde éste alcance, devuelva o entregue las cantidades que señale dicho Comité

Técnico a las personas que éste indique y que hubieren hecho aportaciones para la realización de las obras públicas de mejoras, sí éstas, por cualquier motivo no son factibles de realizarse, o bien, cuando la devolución sea con motivo de haberse efectuado un excedente de pago, en tal caso deberá especificarse en la instrucción en forma concreta la causa y el monto de la devolución, lo anterior sin responsabilidad alguna para el Fiduciario por dichos conceptos;

- j) Instruir al Fiduciario para que otorgue poderes especiales limitados para pleitos y cobranzas y/o actos de administración a las personas que designe el propio Comité Técnico, para la defensa de los intereses y patrimonio fideicomitido, incluidos los poderes que deberán otorgarse a la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso para realizar trámites administrativos ante autoridades federales, estatales y municipales;
- k) Nombrar y remover al Director General del Fideicomiso a propuesta de la persona titular de la Presidencia Municipal;
- l) Autorizar las reglas de operación, proponer los planes, proyectos, programas y políticas del Fideicomiso;
- m) Verificar que el Fideicomiso por conducto de la Dirección General cumpla con las obligaciones fiscales conforme a las disposiciones legales aplicables;
- n) Autorizar previo acuerdo con el fiduciario, modificaciones a los términos y condiciones del convenio;
- o) Autorizar a la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso la celebración de instrumentos jurídicos respecto del programa de obras por cooperación con cualquier autoridad, organismo, cámara, instituto y otros, que resulten necesarios para cumplir con las finalidades del presente convenio;
- p) Por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso llevar el control administrativo de cada una de las obras a realizar, en sistemas computacionales contemplando para ello entre otros datos: nombre de la obra o promoción, costo total, nombre de cada uno de los cooperadores, forma de pago, tasa de interés aplicable, plazo de pago, intereses moratorios, aportación inicial y subsecuentes, para lo cual, podrá emitir recibos y reportes mensuales con cuentas individuales, cuentas por cobrar y carteras vencidas.
- q) Rendir al H. Ayuntamiento un informe trimestral sobre la administración y aplicación de los recursos aportados al Fideicomiso de conformidad con el artículo 161 fracción V, de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato;
- r) Vigilar de manera permanente el cumplimiento de los fines del Fideicomiso; y,
- s) En general todas aquellas facultades que sean necesarias para la consecución de los fines del presente Fideicomiso y aquellas contenidas en la normatividad vigente.

OCTAVA. - DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO. - La persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso, tendrá las facultades y obligaciones que a continuación se detallan:

- a) Ajustarse a la normativa para llevar a cabo los programas de obras públicas de mejoras;
- b) Elaborar o revisar los proyectos que le encargue el Comité Técnico del Fideicomiso.

- c) Proponer y solicitar al Comité Técnico la aprobación para beneficiar con una obra pública de mejora a los propietarios y/o poseedores de bienes inmuebles del Municipio de León, Guanajuato;
- d) Informar de forma bimestral al Comité Técnico del Fideicomiso o cuando éste le solicite sobre sus actividades, programa de trabajo o resultados de la gestión y los programas de promoción para la ejecución de obras públicas de mejoras;
- e) Atender de forma inmediata las instrucciones del Comité Técnico para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso;
- f) Ajustarse a la normatividad que se aplique a los fideicomisos de la Administración Pública Municipal, así como a los mandatos que le son otorgados;
- g) Informar al Fiduciario las obras que forman parte del programa de promoción de obras públicas de mejoras que sean aprobadas por el Comité Técnico del Fideicomiso, para su ejecución, para que el Fiduciario proceda a realizar el pago de las obligaciones contraídas, necesarias para la ejecución de las obras públicas de mejora;
- h) Realizar las gestiones de conformidad con los convenios de colaboración que se celebren con las diferentes autoridades estatales y municipales para la contratación de los servicios profesionales, de los estudios, proyectos, asesoría y construcción, así como supervisión, laboratorio y demás actos jurídicos que se requieran, y para la consecución de los fines del fideicomiso;
- i) Firmar conjuntamente con el Vicepresidente del Comité Técnico del Fideicomiso o con el Tesorero del Comité Técnico las cartas de instrucción que se giren al Fiduciario;
- j) Elaborar y resguardar las actas que se levanten con motivo de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias realizadas por el Comité Técnico del Fideicomiso;
- k) Resguardar los bienes muebles y/o inmuebles propiedad del fideicomiso, de conformidad con las normas, ordenamientos, políticas y procedimientos que se establezcan para el Municipio de León, Guanajuato;
- l) Gestionar en el ámbito de sus atribuciones ante las autoridades competentes, la información y autorizaciones necesarias para llevar a cabo la promoción, recaudación y en su caso ejecución de las obras de urbanización;
- m) Llevar el control administrativo de cada una de las obras por cooperación que se realicen, en sistemas computacionales, contemplando para ello entre otros datos: nombre de la obra o promoción, costo total, nombre de cada uno de los cooperadores, forma de pago, tasa de interés aplicable plazo de pago, intereses moratorios, aportación inicial y subsecuentes, para lo cual, podrá emitir reportes mensuales con cuentas individuales, cuentas por cobrar y carteras vencidas.
- n) Llevar los registros contables del patrimonio fideicomitado directamente o por conducto de despacho contable contratado, previa instrucción del Comité Técnico, para el control e identificación de los recursos que integran su patrimonio, así como para el efecto de que realice el cumplimiento de las obligaciones formales y de fondo en relación a los impuestos y gastos que se generen con motivo del cumplimiento de las obligaciones fiscales del presente Fideicomiso, los cuales serán cubiertos con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, de conformidad con las leyes o disposiciones aplicables. Asimismo, deberá resguardar físicamente la documentación original que soporte la erogación de los recursos, así como la posesión de los bienes muebles, inmuebles e intangibles que sea parte del patrimonio fideicomitado en caso de no haberse

designado por parte del comité técnico del fideicomiso la posesión a otra persona y en general ejercitará sus funciones con apego a las determinaciones del Comité Técnico y a las facultades que se le atribuyen en este instrumento, así como los requerimientos que para los efectos administrativos fije el Fiduciario.

- o) Proponer los planes, proyectos, programas, políticas y reglas de operación del FIDOC, y someterlos a la autorización del Comité Técnico;
- p) Informar al Fideicomitente de los beneficiarios que tengan adeudos vencidos por obras por cooperación, para efectos de trámites de traslado de dominio;
- q) Proponer al Comité Técnico, ajustes a la normatividad reglas de operación que incidan en las funciones competencia del presente Fideicomiso;
- r) Ejecutar, controlar y evaluar el ejercicio del presupuesto asignado para el desarrollo de los asuntos de su competencia, conforme a las normas y lineamientos en materia de ejercicio y control de gasto;
- s) Generar la determinación de créditos fiscales derivados de las contribuciones de mejoras de obra pública materia del presente fideicomiso, así como de sus accesorios legales a los propietarios y/o poseedores de bienes inmuebles que resultaron beneficiados de las obras por cooperación, acorde a lo establecido en la legislación fiscal aplicable y de acuerdo con las reglas de operación del Fideicomiso;
- t) Llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de Ejecución mediante el requerimiento de pago y en caso de existir nuevamente omisión de pago por el contribuyente, realizará el embargo de bienes que garanticen cubrir el crédito existente en relación a las aportaciones omitidas, en concordancia a lo establecido en la legislación fiscal aplicable y de acuerdo con las reglas de operación del Fideicomiso;
- u) Solicitar inscripción de embargo y cancelaciones de los mismos, ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, única y exclusivamente de los derivados del procedimiento administrativo de ejecución de las obras de infraestructura por cooperación del FIDOC.
- v) Emitir la resolución conducente en relación a las solicitudes presentadas por los contribuyentes respecto a la negociación de prórrogas o pagos en parcialidades de créditos fiscales existentes en relación a aportaciones omitidas, en concordancia a lo establecido en la legislación fiscal aplicable y de acuerdo con las reglas de operación del Fideicomiso;
- w) Podrá aplicar la condonación de adeudos de las aportaciones de acuerdo con las reglas de operación del Fideicomiso;
- x) Podrá, previo pago de los derechos correspondientes realizado por el solicitante, emitir constancias de no adeudo de pavimento y firmar aquellas constancias procedentes respecto a inmuebles privados que colinden por uno o más de sus frentes con obra de pavimentación ejecutada mediante los fines de este Fideicomiso, de acuerdo con las reglas de operación del mismo; y,
- y) En general realizar todas aquellas actividades necesarias para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso, así como todas aquellas que le son encomendadas en las cláusulas del presente Convenio Modificatorio.

NOVENA. - OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES. - Para la consecución de los fines del presente Fideicomiso, las Partes acuerdan:

- a) Que el Fiduciario estará obligado única y exclusivamente a realizar lo expresamente establecido a su cargo en el contrato y en los convenios modificatorios.
- b) Que el Fiduciario reciba, administre y conserve en propiedad y/o titularidad del Fideicomiso la aportación inicial y de todos los bienes o derechos que constituyen el patrimonio fideicomitado para que los aplique y distribuya para llevar a cabo los fines del mismo, en los términos de este convenio.
- c) Las Partes, en el ámbito de sus atribuciones deberán realizar los actos jurídicos administrativos y gestiones necesarios que deberán de ser aprobados por el Comité Técnico y pagados con recursos del fideicomiso, para adquisiciones, estudios, proyectos, materiales, mano de obra, supervisión, indemnizaciones, intereses y gastos financieros, entre otros; necesarios para la realización de las obras públicas en términos del artículo 230 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato.
- d) Realizar en el ámbito de sus atribuciones los actos jurídicos, administrativos y gestiones necesarios para pagar con recurso del fideicomiso los gastos generales que con motivo de los fines del fideicomiso son necesarios para operar, tales como pago de adquisiciones, servicios, impuestos y derechos, trámites, gasto corriente de papelería, telefonía, mantenimiento y limpieza de oficinas, adquisición, mantenimiento y reparación de vehículos, pago de tenencias, seguros de vehículos, compra y mantenimiento de equipo de cómputo, servicio de agua, luz, internet, pago de gastos de administración, además de la suma de dinero que se destine para una caja chica y los términos de su disposición.
- e) Que el Comité Técnico resuelva cualquier situación no prevista en este instrumento, necesaria para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso e instruir expresamente al Fiduciario de manera oportuna para hacerlo de su conocimiento.
- f) Que el Fiduciario tendrá, con respecto al patrimonio fideicomitado y exclusivamente para llevar a cabo los fines del convenio de Fideicomiso, todas las facultades que se requieran para tales efectos, debiendo actuar según lo instruido por escrito por el Comité Técnico y en defensa del Fideicomiso en términos del artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, incluyendo las facultades para actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, de conformidad con lo establecido en el artículo 2064 del Código Civil para el Estado de Guanajuato y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de los estados y de la Federación, así como adquirir, gravar, recibir pagos y otorgar recibos, asimismo, estará facultado para suscribir títulos de Crédito, y para otorgar poderes, en todos los casos actuará conforme a las instrucciones expresas y por escrito que reciba del Comité Técnico.

En el supuesto de que el Fiduciario otorgue poderes, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, éste no será responsable de la actuación de los apoderados, ni del pago de sus honorarios profesionales o gastos de actuación. El Fiduciario no tiene más obligaciones que las expresamente pactadas en los términos del presente convenio.

- g) Cuando el Fiduciario reciba alguna notificación judicial o reclamación respecto al patrimonio fideicomitado, lo notificará inmediatamente por escrito mediante

correo electrónico al Comité Técnico a los correos autorizados en el Anexo 13, con lo que cesará cualquier responsabilidad a su cargo.

En caso de urgencia, el Fiduciario podrá llevar a cabo los actos indispensables para la defensa del patrimonio fideicomitido, así como de los derechos derivados del presente convenio, siempre y cuando cuente con la provisión de fondos suficientes, sin perjuicio de la obligación a cargo del Comité Técnico para que éste se avoque a la defensa correspondiente, por conducto de los apoderados.

DÉCIMA. - INVERSIÓN DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO. -

El Fiduciario invertirá los recursos en efectivo que se encuentren dentro del patrimonio del fideicomiso únicamente en instrumentos de bajo riesgo como papel gubernamental y papel bancario manejados por el Grupo Financiero HSBC, en los términos instruidos por el Comité Técnico, que determine por escrito y que permita su disposición diaria, es decir, a la vista; de no recibir instrucción escrita, el Fiduciario invertirá el fondo fideicomitido en los términos citados en la última instrucción.

La compra de valores o instrumentos de inversión se sujetará a la disposición y liquidez de los mismos y a las condiciones del mercado existentes en ese momento. El Fideicomitente y el Comité Técnico, liberan expresamente al Fiduciario de cualquier responsabilidad derivada de la compra de valores o instrumentos de inversión, así como por las pérdidas o menoscabos que pudieran afectar la materia del presente fideicomiso, como consecuencia de las inversiones efectuadas por el Fiduciario siguiendo instrucciones del Comité Técnico o efectuadas en los términos de este contrato.

Prevía instrucción el Fiduciario celebrará todos los contratos que se requieran para efectuar la inversión de la materia del presente fideicomiso conforme a lo establecido en esta cláusula, por conducto de su división fiduciaria, no estando obligado en ningún caso a entregar físicamente los valores o instrumentos adquiridos como consecuencia de las inversiones realizadas cuando actúe en acatamiento de las órdenes del comité técnico o en los términos de esta cláusula.

El Fiduciario, previa instrucción del Comité Técnico y con cargo a la materia del fideicomiso, pagará el importe de todos los gastos, comisiones o cualesquiera otras erogaciones que se deriven de los actos o contratos necesarios para efectuar las inversiones que se realicen con el patrimonio fideicomitido.

DÉCIMA PRIMERA. - DURACIÓN DEL FIDEICOMISO Y AVISOS DE TERMINACIÓN.

Este Convenio Modificatorio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y continuará vigente el tiempo que sea necesario para la realización de sus fines, siempre y cuando esté dentro de la duración máxima permitida por la ley. El presente Fideicomiso terminará automáticamente, sin la necesidad de notificación alguna de cualquiera de las Partes, al ocurrir cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 392 y 392 BIS de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en lo que sean compatibles con el texto del presente Fideicomiso, para lo cual las Partes se obligan a documentar la terminación del fideicomiso a través del convenio de extinción correspondiente, previo acuerdo tomado por el Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato.

Cuando se actualice el supuesto de falta de pago por un periodo igual o superior a tres años, el Fiduciario podrá dar por terminado el contrato debiendo notificar tal decisión al Fideicomiso con el tiempo necesario para que el Fideicomitente por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso pueda hacer los trámites para la sustitución del Fiduciario, sin que el Fiduciario incurra en responsabilidad alguna.

En atención a que la propuesta del convenio modificadorio es con relación a un fideicomiso de la administración pública municipal, el Fiduciario debe atender a lo establecido en el artículo 161 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, el cual establece:

Artículo 161. La creación de los fideicomisos públicos municipales se sujetará a los siguientes elementos:

I. ...

II. ...

III. En los contratos constitutivos de fideicomisos públicos municipales, se deberá reservar a favor del Ayuntamiento, la facultad expresa de revocarlos, sin perjuicio de los derechos que correspondan a los fideicomisarios o a terceros, salvo que se trate de fideicomisos constituidos con los gobiernos estatal o federal, por mandato de la Ley o que la naturaleza de sus fines no lo permita;

IV. La modificación o extinción de los fideicomisos públicos municipales, cuando así convenga al interés general, corresponderá al Ayuntamiento, debiendo en todo caso establecer el destino de los bienes fideicomitidos;

V. ...

VI. ...

El Fideicomitente, previo acuerdo tomado por el Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato, puede instruir a la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso que realice todos los trámites que sean necesarios a efecto de que se lleve a cabo la extinción del Fideicomiso cuando así convenga a su interés general, y en su caso, atendiendo a lo siguiente:

- A. Que se encuentre al corriente en el pago de los honorarios que le corresponden al Fiduciario por la administración del presente fideicomiso. En caso que existieran honorarios pendientes, en este acto, el Fideicomitente deberá instruir de manera expresa al Fiduciario para que los honorarios pendientes de pago se cubran con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, una vez que el Fiduciario haya previamente revertido el Patrimonio del Fideicomiso.
- B. Que todos y cada uno de los documentos que el Fiduciario mantiene en sus expedientes en relación al Fideicomitente y/o Fideicomisario, así como la información contenida en los mismos (incluyendo aquellos que le fueron entregados para dar cumplimiento a la política de identificación del cliente en términos de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo

115 de la Ley de Instituciones de Crédito emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la relativa al Beneficiario Controlador en los términos a que se refieren los artículos 32 B ter, 32 B quáter y 32 B quinquies y demás aplicables del Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y la Resolución Miscelánea Fiscal vigente y demás legislación aplicable), deberán encontrarse ordenados y vigentes, siendo ésta una obligación que debe mantener el Fiduciario.

- C. Que no exista adeudo u obligación alguna a cargo del Fideicomiso o el Fiduciario frente a autoridades o terceras personas, con motivo de los actos jurídicos celebrados y obligaciones asumidas conforme a los poderes que en su caso hubieren sido otorgados por el Fiduciario a los apoderados designados conforme a las instrucciones giradas por Fideicomitente.

Toda extinción, deberá de ser autorizada por el Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato, quien conserva la potestad de determinar el destino del patrimonio fideicomitado, y ordenará la suscripción del convenio de extinción entre las Partes, instruyendo al Fideicomitente, en el entendido que, mientras no se suscriba dicho acto jurídico, el Fiduciario no estará obligado a realizar la entrega del remanente del patrimonio fideicomitado.

Las Partes convienen de manera expresa e irrevocable que la extinción del fideicomiso procederá legal y operativamente cuando se cumpla alguno de los supuestos señalados en el primer párrafo de la presente Cláusula, previo acuerdo tomado por el Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato y con la suscripción del correspondiente convenio de extinción. El convenio de extinción será efectivo una vez que el Fiduciario notifique del cumplimiento de cualquiera de los supuestos señalados en la presente Cláusula en los domicilios contractualmente pactados. Bajo este supuesto, las Partes acuerdan que el **Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato** establecerá el destino del patrimonio fideicomitado.

DÉCIMA SEGUNDA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA POR MANDATO JUDICIAL. El Fideicomitente consiente en este acto que el Fiduciario le podrá solicitar por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso la terminación anticipada del contrato de Fideicomiso en cualquier momento durante su vigencia, en el supuesto de que por mandato judicial u orden administrativa se instruya la terminación del Fideicomiso, o en los casos en que el Fiduciario detecte y/o cuente con información basada en sospechas fundadas o indicios para presumir que: El Fideicomitente o en su caso, cualquiera de los miembros del comité técnico, (i) contravienen lo establecido en las leyes y disposiciones de carácter general expedidas por las autoridades competentes, incluyendo sin limitar, aquéllas disposiciones locales o en cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por México en materia de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, entre otras, así como en políticas y procedimientos internos que al efecto deba cumplir el Fiduciario, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa, el que Fideicomitente o los Fideicomisarios (i) aparezcan o sean incluidos en alguna lista de personas bloqueadas o similar, nacional o extranjera (por ejemplo la lista de la Oficina de Control de Activos Internacionales de los Estados Unidos de América ("OFAC" por sus siglas en inglés *Office of Foreign Assets Control*) o cualquier lista relativa a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo emitida por cualquier autoridad nacional o extranjera, (ii) incumplan con las obligaciones previstas en la cláusula denominada Sobornos y Sanciones o (iii) aporten recursos al

Patrimonio del Fideicomiso que pudieren provenir de actividades o conductas ilícitas o que pudieren estar destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de cualquier delito, en especial de los previstos en los artículos 139, 139 Quáter y 400 Bis del Código Penal Federal o cualquier disposición que la sustituya en algún momento, terminación que se realizará mediante convenio de extinción, en los términos señalados en la cláusula anterior.

Adicional a los supuestos señalados en el párrafo anterior, el Fideicomitente en este acto reconoce que el Fiduciario está obligado al cumplimiento de políticas y procedimientos internos, establecidos tanto de manera local como por sus entidades controladoras en el extranjero, por lo que en caso que el Fiduciario o alguna de las entidades pertenecientes al Grupo HSBC tuvieren indicios o sospechas que los recursos que se aporten al Fideicomiso se encuentren bajo algún supuesto de Crimen Financiero (según dicho término se define en la cláusula denominada “Actividades para la Administración de Riesgos de Crimen Financiero”), podrá solicitar al Fideicomitente por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso la terminación del presente Contrato de manera inmediata, sin responsabilidad alguna del Fiduciario. La terminación del presente Contrato también podrá solicitarse cuando alguna entidad perteneciente al Grupo HSBC, ya sea nacional o extranjera, dé por terminado cualquier relación contractual con Fideicomitente o Fideicomisario o los recursos del Patrimonio del Fideicomiso encuadren en alguno de los supuestos previstos en la presente cláusula.

En los casos previstos en la presente Cláusula y por requerimiento de mandato judicial o resolución firme de autoridad administrativa, el Fiduciario pondrá a disposición de las autoridades competentes los recursos en efectivo y demás activos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso y notificará al Fideicomiso por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso de la consignación de bienes y derechos que se haya realizado, una vez que la Autoridad haya resuelto sobre la procedencia de dichos recursos.

DÉCIMA TERCERA. - MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE FIDEICOMISO. - El presente Fideicomiso sólo podrá ser modificado mediante convenio que se celebren entre el Fideicomitente y el Fiduciario, debiendo previamente ser aprobado por el H. Ayuntamiento de León, Guanajuato, a propuesta y autorización del Comité Técnico del Fideicomiso, el convenio deberá constar por escrito y seguir la misma formalidad que aquella que revistió el acto constitutivo del Fideicomiso.

Para ello, el Fideicomiso a través de la Dirección General, previa aprobación del Comité Técnico deberá remitir Carta de Instrucción al Fiduciario manifestando claramente su intención de modificar el contrato de Fideicomiso, las secciones que proponen modificar y el Fiduciario evaluará que los cambios propuestos no contravengan lo dispuesto en primer término en la normatividad general que rige el contrato y en segundo lugar a las políticas internas vigentes del Fiduciario al momento de celebrarse dicho convenio modificatorio, a fin de emitir o no su anuencia para la celebración de los mismos.

DÉCIMA CUARTA. - CARTAS DE INSTRUCCIÓN. - Las Partes acuerdan que el Fiduciario será instruido en términos del presente Fideicomiso a través de carta instrucción debidamente suscrita por la persona que ostente el cargo de Tesorero del

Fideicomiso 130060 y/o Vicepresidente del Comité Técnico, conjuntamente con la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso, mediante el envío de cartas de instrucción ("Cartas de Instrucción"), las cuales deberán cumplir con los requisitos mínimos señalados en la presente cláusula.

Instrucciones al Fiduciario por medios electrónicos. Las Partes en este acto otorgan de manera expresa su consentimiento, mediante la suscripción del presente documento, para que el envío de dichas Cartas de Instrucción pueda ser físicamente o a través de los medios electrónicos o sistema que disponga para ello el Fiduciario, y otorgan su conformidad para que cualquier instrucción enviada a través de dicho medio electrónico sea considerada como plenamente válida, auténtica e íntegra siempre y cuando provenga de direcciones electrónicas oficiales de la Tesorería Municipal de León o de la Dirección General del Fideicomiso, o cualquier otra que las antes señaladas establezcan expresamente y hagan del conocimiento del Fiduciario y renuncian desde este acto a reclamar su validez una vez acatados los anteriores términos, no siendo el Fiduciario responsable de la autenticidad o veracidad de dichas instrucciones ni de la verificación de la identidad de quienes las envían, por lo cual desde este momento, a través de la presente, las Partes la liberan de toda responsabilidad al respecto. La entrega del documento original será optativa y únicamente con fines de constancia en el expediente, sin que ello implique una responsabilidad para el Fiduciario.

Asimismo, las Partes instruyen irrevocablemente al Fiduciario para operar las Cartas de Instrucción que le sean remitidas en formato PDF vía correo electrónico (e-mail) a la clave no personalizada `mexico_instrucciones_fiduciario@hsbc.com.mx`, no siendo el Fiduciario responsable de la autenticidad o veracidad de dichas instrucciones ni de la verificación de la identidad de quienes las envían, por lo cual desde este momento, a través de la presente, las Partes la liberan de toda responsabilidad al respecto. La Parte que hubiere emitido dichas Cartas de Instrucción se obliga a enviar el original al Fiduciario en un plazo máximo de 5 cinco Días Hábiles contados a partir de que hubiere enviado la Carta de Instrucción de que se trate.

Para tales efectos, las Partes acuerdan el formato identificado con el Anexo 13 mediante el cual se designan los correos electrónicos desde los cuales el Fiduciario está instruida para recibir Cartas de Instrucción.

En caso de que el Fiduciario disponga de un sistema para la recepción y ejecución de Cartas de Instrucción, será notificado a las Partes para que éstas indiquen los datos necesarios para la utilización de dicho sistema dentro de los 10 diez Días Hábiles siguientes a la fecha de la notificación de dicho sistema.

Asimismo, en los casos en que así sea requerido por el Fiduciario de acuerdo con sus políticas internas, la instrucción que le sea remitida, podrá ir seguida de una Confirmación Telefónica (*Callback*) con las personas previamente autorizadas por las partes para tales fines, a fin de confirmar tanto la operación que se pretende llevar a cabo, como la autenticidad de la misma, debiendo en dicha confirmación, proporcionar al Fiduciario toda la información y documentación que sea necesario adjuntar a dicha instrucción para su debida operación (ejemplo monto, cuenta origen, cuenta destino, fecha de pago, beneficiario, etc); en el entendido de que mientras no se realice dicho *Callback* la operación no podrá ser ejecutada, sin responsabilidad para el Fiduciario.

Las Cartas de Instrucción, para ser acatadas por el Fiduciario, deberán incluir, por lo menos, los siguientes requisitos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 15.

1. Dirigida a HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria.
2. Hacer referencia al número de Fideicomiso 130060, asignado en el proemio del presente Contrato.
3. Estar firmadas por la Tesorería y/o Vicepresidencia del Comité Técnico conjuntamente con la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso, cuyos nombres hayan sido instruidos al Fiduciario a través del formato que se adjunta a este documento como Anexo 15, remitiendo la documentación que le sea requerida por el Fiduciario en términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como de acuerdo a las políticas internas de HSBC vigentes y la relativa al Beneficiario Controlador en los términos a que se refieren los artículos 32 B ter, 32 B quáter y 32 B quinquies y demás aplicables del Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y la Resolución Miscelánea Fiscal vigente y demás legislación aplicable, debiendo coincidir la firma plasmada en la correspondiente Carta de Instrucción con la identificación oficial que haya sido proporcionada para su acreditación. Cualquier diferencia entre la firma y la identificación será motivo suficiente para no ejecutar la Carta de Instrucción por parte del Fiduciario, sin que incurra en responsabilidad alguna. Si el Fiduciario ya contare con tal identificación legible y vigente, ésta no deberá adjuntarse.
4. La instrucción que se haga al Fiduciario, debe ser clara sobre el acto o actos que se deben realizar, expresando montos, cantidades, cuentas, o actividades en concreto.
5. En el caso de que la instrucción conlleve la realización de un acto legal, deberá indicarse el (los) nombre (s) del (los) apoderado (s) que comparecerán a la celebración de dicho acto legal, así como la documentación que acredite sus facultades y aquella que le sea requerida por el Fiduciario en términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como de acuerdo a las políticas internas del Fiduciario y la relativa al Beneficiario Controlador en los términos a que se refieren los artículos 32 B ter, 32 B quáter y 32 B quinquies y demás aplicables del Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y la Resolución Miscelánea Fiscal vigente y demás legislación aplicable.
6. En el caso de instrucciones relativas a depósitos, transferencia y/o pagos, se deberá de indicar la cuenta del Fideicomiso a través de la cual ha de realizarse el pago, así como la cuenta a la cual ha de realizarse el depósito requerido, detallando: (i) número de cuenta, (ii) número de cuenta CLABE, (iii) institución bancaria en la que se tiene aperturada dicha cuenta, (iv) beneficiario y (v) referencia; en caso de pagos a realizarse en cuentas en dólares se deberá de indicar puntualmente: (i) clave SWIFT, y (ii) datos de banco intermediario y/o corresponsal.

La omisión de cualquiera de los rubros antes señalados en esta cláusula, liberará al Fiduciario de la obligación de acatar la instrucción contenida en dicha Carta de Instrucción y no será responsable por el resultado de su inactividad, hasta en tanto se subsanen los errores de la misma.

Cuando el Fiduciario actúe en acatamiento de las instrucciones debidamente giradas por quien esté facultado en términos del presente Fideicomiso y de acuerdo a sus términos, condiciones y fines, su actuar y resultados no le generarán responsabilidad alguna, y las Partes en este acto expresamente liberan al Fiduciario de cualquier responsabilidad, y sólo estará obligado a responder únicamente con cargo al patrimonio fideicomitido y hasta donde éste baste y alcance.

Las Partes reconocen y están de acuerdo en que el Fiduciario estará facultada a ejecutar, en días y horas hábiles bancarias, única y exclusivamente las instrucciones que le hayan sido giradas de conformidad con el presente Contrato y con los procedimientos de seguridad antes mencionados. El Fiduciario, en relación con cualquier pago o desembolso del Patrimonio en Fideicomiso de conformidad con este Contrato y en general en relación con cualesquier instrucciones recibidas, solamente se basará en las notificaciones originales, completas y firmadas, recibidas por el Fiduciario de las Partes correspondientes de conformidad con los términos del presente Contrato.

El Fiduciario no tendrá obligación de ejecutar instrucciones o ejercer acción alguna que lo exponga a cualquier responsabilidad en contra de sus propios bienes, o que sea contraria a los términos del presente Contrato o la legislación aplicable. Las partes expresamente convienen que el Fiduciario no incurrirá en responsabilidad alguna por el hecho de actuar sobre la base de cualquier notificación, instrucción, consentimiento, reporte, declaración, certificado o cualquier otro instrumento o comunicado por escrito que el Fiduciario considere genuino de conformidad con los términos del presente Contrato, que cumpla con los requisitos previstos en la presente Cláusula.

Las Partes reconocen y aceptan que el Fiduciario de ninguna manera podrá ejecutar ninguna instrucción si alguna de las Partes del Fideicomiso o alguno de los beneficiarios de las instrucciones se encuentran en la "Lista de Personas Bloqueadas" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o en cualesquiera de los supuestos previstos en la cláusula denominada SOBORNO Y SANCIONES, sin responsabilidad alguna para el Fiduciario. En caso de que Fideicomitente o Fideicomisario se encuentre en alguna de las listas señaladas anteriormente o incumpla alguno de los supuestos previstos en la Cláusula "SOBORNO Y SANCIONES", en este acto acepta y está de acuerdo que el Fiduciario podrá terminar el presente Contrato de manera anticipada de conformidad con lo señalado en la Cláusula denominada Terminación Anticipada.

En términos del artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, las Partes convienen que el Fiduciario no será responsable si suspende o cancela el trámite de cualquier instrucción girada por el Fideicomitente o el Fideicomisario, según corresponda, si ocurre cualquiera de las circunstancias establecidas en dicho artículo, como contar con elementos suficientes para presumir que los medios de identificación pactados para recibir las instrucciones han sido utilizados en forma indebida, o cuando las instituciones detecten algún error en la instrucción respectiva, o cualquiera de las citadas en esta

cláusula. El Fiduciario se obliga a notificar por escrito al Fideicomiso por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso, respecto de cualquier acción llevada a cabo por el Fiduciario en términos del artículo antes citado.

En caso que las Cartas de Instrucción no estén debidamente firmadas y/o no sean recibidas de la lista de correos electrónicos designada a con los requisitos mínimos de esta cláusula y/o la confirmación vía telefónica de las mismas no se lleve a cabo con las personas designadas, las Partes de este Contrato expresa e irrevocablemente instruyen a HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria a no ejecutar dichas instrucciones, sin responsabilidad alguna para el Fiduciario.

DÉCIMA QUINTA. - PODERES Y CONTRATOS CON TERCEROS. -

A) El Fiduciario podrá otorgar los siguientes poderes a las personas físicas (los «Apoderados») que el Fideicomitente a través de su Comité Técnico instruya para el cumplimiento de los Fines del Fideicomiso y en términos de la cláusula de Defensa del Patrimonio y con la vigencia que considere necesaria, acorde con las operaciones a realizar y las políticas internas de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC poderes que podrán ser ejercidos de manera individual o conjunta, por los Apoderados:

- a)** Poder para pleitos y cobranzas, en los términos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y demás correlativos del Código Civil Federal y artículo 2064 del Código Civil para el Estado de Guanajuato.
- b)** Poder para actos de administración de conformidad con el segundo párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y artículo 2064, segundo párrafo, del Código Civil para el Estado de Guanajuato.

Dada la naturaleza propia de este Fideicomiso, el Fiduciario no otorgará facultades en materia laboral ni agraria. En caso de que así sea debidamente justificado por la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso y que se encuentre en peligro del Patrimonio del Fideicomiso, a través de la Carta de Instrucción correspondiente, el Fiduciario podrá otorgar de manera excepcional, facultades en materia laboral y penal para la defensa del Patrimonio del Fideicomiso.

La Carta de Instrucción que requiera de esta autorización deberá incluir un anexo con la descripción del(os) bien(es) inmueble(s), mismo que el Fiduciario verificará contra la información contenida en el expediente del Fideicomiso.

B) El Comité Técnico podrá instruir al Fiduciario para otorgar poderes especiales a personas físicas o a la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso para actos de representación y realizar trámites ante autoridades de todo tipo, Federales, Estatales o Municipales, o ante cualquier instancia, o cualquier acto que le sea expresamente autorizado, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y demás correlativos del Código Civil Federal y

2064 del Código Civil para el Estado de Guanajuato y de la normativa aplicable al caso o supuesto a atender o realizar.

Para la emisión de los poderes a cargo del Fiduciario, deberá contar con la aprobación e instrucción del Comité Técnico del Fideicomiso, quedando a cargo de la persona Titular de la Dirección General de Fideicomiso:

1. Entregar al Fiduciario Carta de Instrucción en los términos establecidos en el documento que se adjunta a este Convenio Modificatorio como Anexo 15.
2. Dicha Carta de Instrucción deberá estar acompañadas de una carta de aceptación del poder ("Carta Aceptación"), debidamente firmada por los Apoderados, de conformidad con los términos establecidos en el documento que se adjunta a este Convenio Modificatorio como Anexo 16.

En caso de que la instrucción de poder y la Carta Aceptación no sea realizada en dichos términos, el Fiduciario estará facultada para no otorgar los poderes solicitados.

C) Sin perjuicio de lo establecido en el inciso A) de esta Cláusula, los poderes que se otorguen siempre estarán limitados en cuanto a su objeto para poder ser ejercitados únicamente respecto del Patrimonio del Fideicomiso y para el cumplimiento de sus fines.

En todos los instrumentos públicos en los que conste el otorgamiento de poderes por parte del Fiduciario, se incluirán expresamente las siguientes disposiciones:

- (i) Se deberán incluir en los antecedentes de la escritura correspondiente las características generales de la carta de instrucción que al efecto le haya sido girada al Fiduciario para otorgar dichos poderes.
- (ii) El apoderado en todo momento tendrá la obligación de revisar todos y cada uno de los documentos y trámites que se lleven a cabo en términos del poder que se le otorgue, así como de informarle bimestralmente dentro de los primeros 10 (diez) Días Hábiles del periodo que corresponda, por escrito al Fiduciario sobre los actos celebrados y formalizados derivados del ejercicio del poder que para dichos efectos se le haya otorgado o, en su caso, sobre la ausencia de actos ejecutados durante dicho periodo, de conformidad con el Anexo 17.
- (iii) Se deberá transcribir en cualquier instrumento en el que se otorgue algún poder, así como en aquellos en los que posteriormente se ejercite, la siguiente obligación del apoderado: *"El apoderado por el simple ejercicio del poder quedará obligado a mantener y a sacar en paz y a salvo al Fiduciario, así como a sus delegados fiduciarios, empleados y apoderados de toda y cualquier responsabilidad, daño, obligación, demanda, sentencia, transacción, requerimiento, gastos y/o costas de cualquier naturaleza, incluyendo los honorarios de abogados, originados en las reclamaciones o acciones ejercitadas por terceros que se deriven o relacionen con el otorgamiento o ejercicio del poder"*. El contenido del presente párrafo indicará que la obligación por parte del apoderado de indemnizar al Fiduciario permanecerá vigente aún después de revocados los poderes otorgados en el instrumento respectivo.

- (iv) Se señalará expresamente la limitación de que el apoderado no podrá delegar, ni sustituir el poder que se le otorgue.
- (v) Se deberá transcribir en cualquier instrumento en donde se otorgue algún poder o en aquellos en donde se ejercite, la estipulación expresa de que todos los pagos de gastos generados por el otorgamiento del poder respectivo serán con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, sin que ello genere una responsabilidad para el Fiduciario.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones imputables al o los apoderados, establecidas en esta cláusula, las Partes instruyen irrevocablemente al Fiduciario para revocar unilateralmente y sin responsabilidad los poderes que se otorguen, obligándose a informar al Comité Técnico de la revocación de los poderes e instruir el otorgamiento de un nuevo poder hacia un nuevo Apoderado, liberando al Fiduciario de cualquier responsabilidad en el caso de no designar nuevos apoderados, así como respecto de los actos realizados por los apoderados que no hubieren rendido cuentas.

Las Partes acuerdan que el Fiduciario otorgará los poderes indicados en esta cláusula en los términos establecidos en el Anexo 18 y ante la notaría pública que para tales efectos designe el Fiduciario, debiendo cubrir con cargo al patrimonio fideicomitado los gastos generados o en su caso por quien gire la instrucción correspondiente, previo al otorgamiento del poder.

D) Asimismo el Fiduciario, para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso podrá contratar con terceros, sean personas físicas o morales, (los “Prestadores de Servicios”) que el Fideicomiso instruya por tiempo determinado, acorde con las operaciones a realizar y las políticas internas de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.

E) Asimismo, en este acto el Fideicomitente instruye al Fiduciario para que en caso de que los Apoderados o los Prestadores de Servicios a que se refiere la presente cláusula se encuentren en cualquiera de los supuestos a que se refieren las cláusulas denominadas ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRIMEN FINANCIERO, CUMPLIMIENTO FISCAL y/o SOBORNO Y SANCIONES, revocar el poder o dar por terminado el contrato, según corresponda, en el entendido que el Comité Técnico se obliga a designar previamente a un sustituto de apoderado o Prestador de Servicios con el fin de no afectar la operatividad del Fideicomiso, obligándose a la parte que contrato los servicios Fiduciario o Comité Técnico a sacar en paz y a salvo a la otra parte por cualquier responsabilidad que en relación con este supuesto pudiera surgir.

F) Finalmente, el Fideicomitente por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso se obliga a establecer los controles necesarios y supervisar que los mismos se cumplan, en términos del artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de evitar que se cometan delitos a nombre, por cuenta, en beneficio o a través de los medios del Fiduciario, facultando expresamente a la propia Fiduciaria a verificar en el momento en que considere necesario y a su entera satisfacción el establecimiento de los mencionados controles, obligándose al efecto a proporcionar al Fiduciario toda la documentación que al efecto le requiera en un plazo que no excederá de 10 diez días hábiles a partir de la solicitud correspondiente.

DÉCIMA SEXTA. - RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS APODERADOS. - Una vez otorgados los poderes por el Fiduciario en los términos y alcances a que se refiere la Cláusula Décima Quinta del presente convenio modificatorio, el Comité Técnico y el Apoderado aceptan y reconocen que el Apoderado tiene todas las obligaciones de un mandatario, de conformidad con aquellas que se indican para su encargo el Código Civil Federal y Código Civil para el Estado de Guanajuato.

El Apoderado deberá actuar en el ejercicio de sus facultades conforme a las instrucciones recibidas por el Comité Técnico no debiendo actuar contraviniendo las instrucciones recibidas y, en caso contrario, el Apoderado se deberá obligar al pago de los daños y perjuicios ocasionados tanto al Patrimonio Fideicomitido como al Fiduciario.

El Comité Técnico cuando haya designado apoderado legal se obliga a:

- a. Que el Apoderado rinda cuentas por escrito y de manera bimestral al Fiduciario, dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes a la conclusión del bimestre en cuestión, sobre cualquier actuación, en su caso, realizada en ejercicio de este poder. A dicha rendición de cuentas el Apoderado deberá adjuntar una copia de la documentación correspondiente a las gestiones realizadas. En caso de incumplimiento de rendición de cuentas, el Fideicomiso con cargo al Patrimonio Fideicomitido y el Apoderado responderán por las sanciones a las que se pueda hacer acreedor el Fiduciario, quien no estará obligado al otorgamiento de nuevos poderes. El Apoderado deberá presentar rendiciones de cuentas, aunque no se haya realizado acto alguno en ejercicio de los poderes correspondientes.
- b. Entregar al Fiduciario toda la documentación inherente a la gestión del Apoderado.
- c. Notificar por escrito al Fiduciario sobre la realización de cualquier acto, reclamación, acción y demanda que, durante el ejercicio del poder, pueda comprometer o poner en riesgo el Patrimonio del Fideicomiso, así como de cualquier acto que el Fiduciario deba conocer o acatar, para estar en posibilidad de dar cumplimiento.

El Comité Técnico reconoce y acepta que el Fiduciario podrá revocar los poderes que haya otorgado en caso de que el Apoderado:

- a) No rindan los informes a que se encuentran obligadas en el tiempo y forma estipulados en el presente Contrato;
- b) No cumplieren con las obligaciones derivadas del mismo; o
- c) Las ejerzan en exceso.

Obligándose el Fiduciario a informar al Fideicomiso por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso de la ejecución de la revocación de los poderes y solicitarle el otorgamiento de nuevos poderes.

En caso de que se considere que la rendición de cuentas es incompleta, las Partes acuerdan que se considerará que el Apoderado no cumplió con esta obligación.

En todo aquello no previsto expresamente por el poderdante en el Poder, las Partes acuerdan que el Apoderado se obligaría a consultar al Fiduciario, debiendo actuar con diligencia y probidad en todo caso.

Para el caso de poderes vigentes, respecto de los cuales el Apoderado tenga pendiente la entrega de una o más rendiciones de cuenta, el Fiduciario podrá revocar el poder, pero siempre informando al Comité Técnico que lo designó, quien deberá de establecer por escrito un plan o cronograma para cumplimentar este punto frente al Fiduciario, firmando además una carta de liberación de responsabilidad en favor del Fiduciario por dicha afectación y en los casos que se considere pertinente, instruir la designación de nuevo Apoderado.

Tratándose de poderes ya vencidos respecto de los cuales el apoderado tenga pendiente la entrega de una o más rendiciones, independientemente de su obligación de rendir cuentas en términos del párrafo anterior, el Comité Técnico con cargo al Patrimonio Fideicomitado será responsable de los daños y/o perjuicios que el Apoderado cause al Fiduciario por su incumplimiento, no pudiendo emitir ninguna instrucción hasta que entregue las rendiciones de cuentas pendientes, la información que se relacione con las mismas y cualquier información o documentación que el Fiduciario le solicite.

Una vez concluido el poder, ya sea por vencimiento o revocación del mismo, el Comité Técnico por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso estará obligado a la entrega de todos los instrumentos, públicos o privados, que el Apoderado haya realizado en nombre del Fiduciario así como los testimonios que contengan el poder otorgado, siendo responsable el Comité Técnico por conducto del Director General del Fideicomiso y el Apoderado de los daños y perjuicios que ocasione al Fiduciario y/o a terceros, en caso de que se siga ostentando con facultades para actuar en representación del Fiduciario.

DÉCIMA SÉPTIMA. - DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO. -

a) Delimitación de la Responsabilidad del Fiduciario. Las Partes convienen en que el Fiduciario deberá actuar en todo tiempo de conformidad con las disposiciones del Fideicomiso, reexpresadas en el presente convenio modificatorio, conservando todo su valor y fuerza legal, así como su clausulado en todo lo que no hubiere sido modificado o adicionado a través del presente, así como de conformidad con las instrucciones recibidas por el Comité Técnico o quien esté facultado para instruirlo, con la finalidad de llevar a cabo todos los actos previstos en el presente Fideicomiso.

Por lo demás, el Fiduciario no asume más obligaciones que las expresamente pactadas en el contrato y en sus convenios modificatorios; y no será responsable de los hechos, actos u omisiones de las Partes, apoderados, asesores, de terceros o de autoridades que impidan o dificulten el cumplimiento de los fines de este Fideicomiso.

En vista de lo anterior, en caso que no exista negligencia grave, mala fe o dolo por parte del Fiduciario, sus funcionarios, delegados fiduciarios, representantes y/o empleados, previa determinación de ello mediante sentencia judicial firme emitida por autoridad judicial competente y bajo el entendido que el Fiduciario actúa en estricto apego a los términos del Contrato y sus convenios modificatorios y/o las instrucciones de quien esté

facultado para instruirlo, en términos de los citados instrumentos jurídicos, el Fiduciario no será responsable por:

- (i) Cualquier acto llevado a cabo de conformidad con las disposiciones de este Fideicomiso;
- (ii) Cualquier acto llevado a cabo en cumplimiento de las disposiciones establecidas en los contratos y documentos celebrados de conformidad con este Fideicomiso;
- (iii) Cualquier acto llevado a cabo en cumplimiento de las instrucciones escritas recibidas emitidas por quien esté facultado para ello, que contravengan a las disposiciones pactadas en el Contrato y sus convenios modificatorios;
- (iv) Los efectos o consecuencias legales que generen los actos jurídicos o Contratos que celebre, en acatamiento de las instrucciones que reciba y que sean emitidas por quien esté facultado para ello de acuerdo al Contrato y sus convenios modificatorios, siendo el único responsable el Comité Técnico en los términos establecidos en los citados instrumentos jurídicos de este fideicomiso.
- (v) Los hechos, actos u omisiones del Fideicomitente o cualesquier Personas o Autoridad, que impidan, obstruyan o compliquen el cumplimiento de los fines de este Fideicomiso; y
- (vi) Por caso fortuito y fuerza mayor, de conformidad con la Ley Aplicable;
- (vii) Saneamiento para el caso de evicción, ya que el Comité Técnico por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso será y permanecerá, como el único responsable ante el Fiduciario y el Fideicomisario, así como ante cualquier tercero que adquiera la propiedad o cualquier otro interés en el Patrimonio del Fideicomiso por el saneamiento para el caso de evicción y cualesquier vicios ocultos que afecten el Patrimonio del Fideicomiso o cualquier parte del mismo, conforme a lo previsto en la legislación mexicana.

Salvo por lo previsto expresamente en este Fideicomiso, el Fiduciario no estará obligada a confirmar o verificar la autenticidad de cualquier instrucción que le entreguen por quien esté facultado para ello, de acuerdo al Contrato y sus convenios modificatorios. El Fiduciario no asumirá ninguna responsabilidad en relación con cualquier declaración hecha por las Partes en este Fideicomiso.

Las obligaciones patrimoniales del Fideicomiso que se deriven a cargo del Fiduciario, deberán en todo caso interpretarse que son con cargo al Patrimonio del Fideicomiso y hasta donde este alcance, pues el Fiduciario a través de este Contrato no contrae obligaciones patrimoniales en forma personal, ni será responsable en forma alguna a responder con bienes de su exclusiva propiedad, salvo por lo establecido en términos del artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y del numeral 5.2 de la Circular 1/2005 del Banco de México, el Fiduciario deberá responder civilmente por los daños y perjuicios por actuar con negligencia o culpa grave o mala fe, causados directamente por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo asumidas en este Fideicomiso (siempre que esté debidamente documentado y que se demuestre indubitadamente la relación directa entre el incumplimiento en cuestión y el daño

causado), previa determinación de ello por autoridad judicial competente en sentencia firme elevada a rango de cosa juzgada; en el entendido que no hay incumplimiento cuando el Fiduciario actúe en estricto apego a las instrucciones que del presente Fideicomiso se deriven.

b) Indemnizaciones al Fiduciario. En ausencia de negligencia grave, mala fe o dolo del Fiduciario, sus funcionarios, delegados fiduciarios, representantes y/o empleados y siempre y cuando el Fiduciario hubiera actuado en estricto cumplimiento con los términos de este Fideicomiso, debiendo en caso contrario existir previa determinación de ello mediante sentencia judicial firme elevada a rango de cosa juzgada, el Comité Técnico por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso con cargo al Patrimonio Fideicomitado deberá: (i) Defender, sacar y mantener al Fiduciario, sus delegados fiduciarios, empleados, funcionarios personal involucrado y/o apoderados, en paz y a salvo en caso de que surja cualquier proceso de cualquier índole o naturaleza, ya sea, judicial o extrajudicial, reclamación, responsabilidad, pérdida, daños, sanciones, multas, infracciones, sentencias, quejas, incluyendo cualquier contingencia fiscal derivada o que se relacione con el presente Contrato, o por cualquier otro perjuicio relacionado con el cumplimiento de los fines del Fideicomiso, emitida o impuesta por cualquier tercero y/o Autoridad competente contra el Fiduciario, sus directores, funcionarios, empleados, apoderados, delegados fiduciarios y personal; (ii) En su caso a resarcir al Fiduciario, sus delegados fiduciarios, empleados, funcionarios y personal involucrado todos los daños y perjuicios que se le generen o repercutan que sean debidamente acreditados; y (iii) Rembolsar al Fiduciario, sus delegados fiduciarios, empleados, funcionarios y personal involucrado, cualquier costo, gasto o desembolso de cualquier tipo (incluyendo gastos y honorarios razonables de sus abogados y asesores o de sus apoderados debidamente comprobado) incurrido o cualquier otro daño pérdida ocasionado en virtud de cualesquiera reclamaciones, procedimientos judiciales, responsabilidades, pérdidas, daños, sanciones, sentencias, quejas, incluyendo cualquier contingencia fiscal emitida o impuesta por cualquier tercero y/o Autoridad en contra del Fiduciario, sus directores, funcionarios, empleados, delegados fiduciarios, apoderados y personal en relación con la validez y/o legalidad de este Fideicomiso, o cualesquier otros actos llevados a cabo por el Fiduciario de conformidad con las instrucciones por escrito recibidas de conformidad con todo lo anterior, ya sea ante autoridades administrativas a judiciales, tribunales arbitrales o judiciales, o cualquier otra instancia, ya sea local o federal, en México o cualquier Autoridad, que en su caso se tuvieren que erogar, por la ejecución en términos del presente Fideicomiso de instrucciones giradas por la persona o personas autorizadas para instruir y/o por las relaciones jurídicas que el Fiduciario establezca con terceros por virtud del presente Fideicomiso en términos del mismo, todo ello, ya sea de manera directa o a través de sus apoderados designados en términos del Contrato y sus convenios modificatorios. Esta obligación sobrevivirá a la vigencia de los instrumentos jurídicos anteriormente citados.

Asimismo, cualquier costo, gasto o desembolso de cualquier tipo debidamente comprobado (incluyendo gastos razonables y honorarios de abogados o apoderados legales) incurridos o cualquier otro daño pérdida ocasionada por virtud de reclamaciones, procedimientos judiciales, responsabilidades, quejas, pérdidas, daños, sanciones, sentencias, emitidas a impuestas por Autoridades o terceras personas al Fiduciario, sus directores, delegados fiduciarios, funcionarios, empleados, apoderados

y personal en general, en relación con hechos u omisiones de alguna persona que implique un incumplimiento con las obligaciones del Fiduciario de la manera establecida en los contratos celebrados por el Fiduciario, de conformidad con las instrucciones por escrito en términos del Fideicomiso, deberán pagarse al Fiduciario con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, previo conocimiento y autorización del Comité Técnico, como un gasto del Fideicomiso.

Si cualquier acto por cuenta de autoridad o consecuencia legal crea una responsabilidad monetaria sobre el patrimonio fideicomitado y ello es ocasionado por actos u omisiones de las Partes, por terceras personas, por el Fiduciario en cumplimiento con los fines de este Fideicomiso, incluyendo distribuciones en relación con los actos y elementos mencionados en esta cláusula y salvo por negligencia, mala fe o dolo del Fiduciario, sus funcionarios, delegados fiduciarios, representantes y/o empleados, funcionarios y/o que el Fiduciario no haya actuado en estricto cumplimiento con los términos de este Fideicomiso y/o las instrucciones escritas de quien esté facultado para instruirlo, en términos del Contrato y sus convenios modificatorios, previa determinación de ello mediante sentencia judicial firme elevada a rango de cosa juzgada, el pago derivado de dichas responsabilidades monetarias se pagarán con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, hasta donde éste alcance.

Los pagos referidos en esta sección no comprenden ni forman parte de los honorarios del Fiduciario que tiene derecho a recibir por este Fideicomiso. En caso que el Patrimonio del Fideicomiso no tenga fondos suficientes para efectos de esta Cláusula, ni el Fiduciario ni el Fideicomisario serán responsables del pago de dicha obligación.

El Fiduciario tiene derecho a ser representada en cualquier procedimiento derivado de este Fideicomiso por sus propios apoderados.

Los conceptos establecidos en la presente cláusula, previamente de haber sido notificados y aprobados por el Comité Técnico, las Partes podrán autorizar al Fiduciario para reembolsar dichas erogaciones con cargo al Patrimonio del Fideicomiso.

DÉCIMA OCTAVA. - FACULTADES DEL FIDUCIARIO. - Para la administración del presente Fideicomiso, el Fiduciario tendrá todos los derechos que se requieran para el cumplimiento de los fines del Contrato de Fideicomiso. El Fiduciario no tendrá más obligaciones a su cargo que las expresamente pactadas en el presente Fideicomiso y las que se encuentren vigentes sus convenios modificatorios, los demás contratos y documentos que suscriba conforme a lo previsto en este Fideicomiso o en documentos relacionados con el mismo, así como las que sean consecuencia legal de sus deberes fiduciarios.

Para tal efecto la Fiduciario contará, entre otras, con todas las facultades necesarias para llevar a cabo los fines del Fideicomiso, incluyendo sin limitar las siguientes: (i) Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de acuerdo a la ley, en términos de lo establecido por el párrafo primero del artículo 2554 del Código Civil Federal y artículo 2064 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, incluyendo las facultades a que se refieren los artículos 2572 y 2587 del Código Civil Federal y los artículos 2085 y 2100 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, por lo que estará facultado, de manera enunciativa

mas no limitativa, para intervenir en forma conciliatoria ante cualquier autoridad; celebrar convenios, contestar demandas y reconvencciones, oponer excepciones dilatorias y perentorias, y toda clase de defensas; demandar y reconvenir; ofrecer y rendir toda clase de pruebas, estando facultado para desistirse de juicios de amparo, presentar querellas y desistirse de las mismas, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar perdón si procede de acuerdo con la ley; para transigir y someterse a arbitraje; para articular y absolver posiciones, para recusar jueces, recibir pagos y ejecutar todos los otros actos expresamente determinados por la ley; (ii) Poder general para actos de administración en términos de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2554 del Código Civil Federal y artículo 2064 del Código Civil para el Estado de Guanajuato.; (iii) Poder para abrir y cancelar cuentas bancarias y designar a las personas que giren en contra de las mismas, quienes contarán también con facultades para suscribir, avalar, aceptar y endosar títulos de crédito en los términos del artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para girar en contra de dichas cuentas, (iv) poder para suscribir, avalar, aceptar y endosar títulos de crédito en los términos del artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; (v) Poder general para actos de dominio en términos de lo establecido en el párrafo tercero del artículo 2554 del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de las entidades federativas de la República Mexicana, y (vi) Poder para conferir, sustituir o delegar poderes generales o especiales en los términos de los párrafos anteriores, facultades que deberán ser previamente aprobadas por el Comité Técnico del Fideicomiso, y comunicadas a la Fiduciaria en los términos señalados en la cláusula décima cuarta.

DÉCIMA NOVENA. - NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS. - Todas las notificaciones, autorizaciones, aprobaciones y solicitudes necesarias o permitidas conforme a este convenio modificatorio, que deba hacer el Fiduciario al Fideicomitente, así como el envío de la información financiera que corresponda en términos del contrato y sus convenios modificatorios, se realizarán por escrito y surtirán efectos cuando se entreguen personalmente, o cuando sean enviadas: (i) Vía correo certificado con acuse de recibo, o (ii) Vía mensajería especializada con acuse de recibo, a las siguientes direcciones (o a cualquier otra dirección y Persona que sea designada en cualquier momento por cualquier Parte, según sea el caso, por medio de una notificación a las demás Partes en los términos que se indican más adelante en esta misma cláusula. Para efectos de claridad, las Partes designan como su domicilio convencional para llevar a cabo cualquier diligencia de emplazamiento, aquellos domicilios indicados en esta Cláusula:

FIDEICOMITENTE: A través de la Dirección General de Fideicomiso.

Boulevard Juan José Torres Landa #1701-Ote, Edificio B,
Colonia el Tlacuache. C.P. 37526

Municipio de León, Guanajuato.

4774708615

Correo Electrónico: margarita.guevara@leon.gob.mx;
erika.quiroz@leon.gob.mx.

FIDUCIARIO: Avenida Paseo de la Reforma no. 347 P.19
 Colonia Cuauhtémoc
 C.P. 06500
 Delegación Cuauhtémoc
 Ciudad de México
 Atención: División Fiduciaria

En caso que cualquiera de las Partes cambie su domicilio, deberá notificarlo a las demás Partes con al menos 5 cinco Días Hábiles de anticipación a la fecha en la que el cambio se realice, de lo contrario y hasta la fecha en que se cumplan cinco Días Hábiles, contados a partir de que la Parte correspondiente haya notificado a las demás Partes el cambio de domicilio, se entenderá que todas las notificaciones y avisos conforme a este Convenio Modificatorio deberán surtir efectos en el plazo señalado, en el supuesto de que se hubieren realizado en el último domicilio que haya notificado a las Partes.

Las Partes acuerdan que para efectos de recibir notificaciones, señalan el domicilio anteriormente mencionado por cada una de ellas y que se hace referencia es convencional, por lo que en los términos del artículo 1070 del Código de Comercio, están de acuerdo en que si se acude a su respectivo domicilio a practicar notificación personal y dicho domicilio no les corresponde, se proceda a la notificación por edictos sin necesidad de que se recabe el informe señalado en el mencionado artículo.

Para la actualización de las cuentas de correo electrónico del Fideicomitente, bastará que se le informe al Fiduciario del cambio de las mismas, mediante notificación.

VIGÉSIMA. - DEFENSA DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO. - El Fiduciario no será responsable de hechos, actos de las Partes, de terceros o de autoridades que impidan o dificulten el cumplimiento de los fines del Contrato y de sus convenios modificatorios.

El Fiduciario tendrá, respecto del patrimonio fideicomitido, las facultades y derechos que le atribuye el artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero no estará obligada a ejercerlos por sí misma, pues en caso de conflicto o de necesidad de defender el patrimonio fideicomitido, sólo estará obligada a otorgar, en forma oportuna, el o los poderes necesarios a favor de la o las personas que le indique por escrito el Comité Técnico, en términos lo establecido en la cláusula **décima quinta** del presente convenio modificatorio, para que se avoquen al cuidado, conservación y defensa del patrimonio fideicomitido, así como notificar, en forma oportuna, cualquier demanda, requerimiento o reclamación en términos del párrafo siguiente.

El Fideicomitente por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso queda obligado a informar por escrito de manera inmediata al Fiduciario de cualquier situación que en su opinión pueda afectar la integridad del patrimonio fideicomitido. Cuando el Fiduciario reciba alguna notificación de cualquier demanda judicial o cualquier procedimiento extrajudicial, requerimientos de alguna autoridad y en general cualquier aviso relacionado con el patrimonio fideicomitido, lo notificará de inmediato a la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso a través de comunicación escrita y firmada enviada a las direcciones físicas o por correo electrónico a las direcciones físicas o electrónicas autorizadas por dicho Director

General del Fideicomiso, quien deberá de también de manera inmediata hacerlo de conocimiento del Comité Técnico, a efecto de que realice la instrucción para que se otorgue el poder general o especial respectivo, para la defensa del patrimonio fideicomitido, previamente al vencimiento de un término establecido por la autoridad correspondiente, con lo cual se entenderá que Fiduciario estará actuando de forma oportuna. El Comité Técnico por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso deberá instruir al Fiduciario, a más tardar el **día hábil** siguiente a aquél en que hubiere recibido la notificación correspondiente, para que el Fiduciario otorgue el o los poderes necesarios a la o las personas que haya designado el Comité Técnico para la defensa del patrimonio de fideicomiso.

El Fiduciario deberá girar instrucciones al fedatario designado por ésta para otorgar el o los poderes referidos anteriormente, a más tardar dentro de los 3 tres días hábiles siguientes a aquél en que hubiere recibido la instrucción del Comité Técnico, hecho lo cual, se entenderá que el Fiduciario actuó en forma oportuna. El Fiduciario no será responsable de las gestiones de los Apoderados, ni del pago de sus honorarios, gastos, costas o de cualquier gasto que se deriven de los juicios o procedimientos respectivos, los cuales en todo caso serán pagados, con cargo al patrimonio fideicomitido, previa autorización del Comité Técnico.

En todos los poderes que se otorguen por el Fiduciario en cumplimiento a lo establecido en esta Cláusula, se deberá hacer constar el contenido del párrafo inmediato anterior.

Cuando se requiera la realización de actos urgentes, o suceda cualquier circunstancia no prevista en el presente Fideicomiso cuya falta de atención inmediata pueda causar notoriamente perjuicios al patrimonio fideicomitido, o cuando el Fiduciario reciba una notificación en este sentido, el Fiduciario deberá notificar este hecho al Comité Técnico por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso por escrito de manera inmediata y a más tardar dentro de los 2 dos días hábiles siguientes, a menos que el Fiduciario haya recibido de Autoridad Gubernamental competente una orden de confidencialidad, en cuyo caso se abstendrá de informar a las demás Partes del Fideicomiso o a la parte a que se refiera en específico dicha orden, sin responsabilidad alguna para el Fiduciario y sin que ello implique violación o incumplimiento de sus deberes fiduciarios y de las obligaciones que asume en virtud del Contrato y sus convenios modificatorios, y tendrá derecho a actuar de conformidad con la Ley Aplicable a efecto de proteger el Patrimonio del Fideicomiso, esto sin perjuicio de la obligación que tiene el Comité Técnico de designar a la brevedad posible el apoderado a que se refiere los párrafos anteriores.

Las Partes desde la firma de este Convenio Modificatorio instruyen al Fiduciario para realizar el pago de la cantidad que derive de los actos llevados a cabo en apego a lo que se señala en el párrafo anterior, siempre y cuando dichos adeudos se hagan o se hayan hecho previamente del conocimiento por escrito al Comité Técnico por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso, debidamente acreditados y autorizados, que a estén pendientes de pago, respecto de los casos de condenas en cualquier juicio que se haya seguido en relación con el fideicomiso o su patrimonio, por cualquier tercero, o el pago de gastos y costas que en su caso se haya determinado; en la inteligencia de que Comité Técnico deberá instruir rembolsar las cantidades erogadas por el Fiduciario con cargo al Patrimonio del Fideicomiso.

En caso de cualquier emplazamiento a juicio hecho al Fiduciario, sin importar si la acción es ejercitada inclusive por alguna de las Partes en el Fideicomiso, o por cualquier Persona y/o Autoridad, en el que pueda afectarse el Patrimonio del Fideicomiso y/o la actuación del Fiduciario, todos los gastos de defensa del Patrimonio del Fideicomiso y/o del Fiduciario, a manera enunciativa, más no limitativa, se trate de notificaciones, honorarios de abogados, peritos, gastos y costas razonables y documentados, entre otros, se pagarán con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, previa autorización del Comité Técnico, misma que no podrá negar de manera injustificada.

VIGÉSIMA PRIMERA. - ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRIMEN FINANCIERO. - El Fideicomitente acepta y reconoce que el Fiduciario podrá realizar ("Acciones para la Administración de Riesgo de Crimen Financiero"), para dar cumplimiento a sus obligaciones en relación a la detección, investigación y prevención de Crímenes Financieros.

En caso de que el Fiduciario tuviera sospechas fundadas, podrá realizar entre otras posibles acciones, las siguientes: (a) Monitorear, interceptar e investigar cualquier instrucción, comunicación, solicitud de disposición, solicitud de servicios, o cualquier pago enviado por o en favor del Fideicomitente, o en su nombre, (b) Investigar el origen de o al destinatario de los fondos, (c) Combinar la Información del cliente con otra información relacionada que esté en posesión de las entidades que conforman el Grupo HSBC según sea aplicable conforme a las limitaciones legales aplicables, y/o (d) Realizar preguntas o investigaciones adicionales sobre el estado, características o calidad de una persona o entidad (incluyendo fideicomisos u otras figuras similares), sobre si son objeto de un régimen de sanciones internacionales, o para confirmar la identidad y estado, características o calidad del Fideicomitente. El Fiduciario también podrá, sujeto a las limitaciones establecidas bajo las leyes mexicanas y los tratados internacionales aplicables, cooperar con autoridades locales y extranjeras, a través de los mecanismos permitidos bajo las leyes mexicanas aplicables, en relación a Acciones para la Administración de Riesgo de Crimen Financiero o por cualquier otro propósito.

El Fideicomitente acepta y reconoce que, hasta donde las disposiciones legales aplicables lo permitan, ni el Fiduciario ni cualquier otra entidad del Grupo HSBC serán responsables frente al Fideicomitente o frente a cualquier tercero en relación a cualquier daño o pérdida en que incurran en relación al retraso o, según se requiera conforme a la legislación aplicable, el bloqueo, suspensión o cancelación de cualquier pago o prestación de todos o parte de los servicios, o por cualquier otra acción realizada como parte de las Acciones para la Administración de Riesgo de Crimen Financiero.

Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula el término "Obligaciones de Cumplimiento" significa las obligaciones de cualquier entidad del Grupo HSBC para cumplir con: (i) cualquier legislación, regulación, ordenanza, regla, sentencia, decreto, código voluntario, directriz, régimen de sanciones internacionales, orden judicial, convenio celebrado entre cualquier entidad del Grupo HSBC y cualquier Autoridad, o contrato o tratado entre Autoridades (que sea vinculante para el Fiduciario y/o para cualquier miembro o miembros del Grupo HSBC), los anteriores conceptos ya sean locales o extranjeros y sujeto a que sean aplicables (las "Leyes"), o cualquier lineamiento internacional o política o procedimiento interno, (ii) cualquier requerimiento

válido de Autoridades, o cualquier obligación conforme a las Leyes de presentar informes o reportes, reportes regulatorios en relación a operaciones, realizar divulgaciones u otras acciones, y (iii) Leyes que requieran que el Fiduciario verifique la identidad de sus clientes; (b) el término “Crimen Financiero” significa lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, corrupción, fraude, trata de personas, soborno, cohecho, evasión fiscal, evasión de sanciones internacionales económicas o de comercio, y/o violaciones o intentos para evitar o violar Leyes en relación a dichas materias, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, los delitos previstos en los artículos 139, 139 Quáter ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código; (c) el término “Autoridades” significa cualquier autoridad judicial, administrativa o regulatoria, gobierno o agencia de gobierno, o entidad pública, cualquier Autoridad Fiscal, bolsa de valores o futuros, corte, banco central u otros cuerpos encargados del cumplimiento de la ley, o cualquier representante de los anteriores, que tengan jurisdicción sobre cualquier entidad del Grupo HSBC; y (d) el término “Autoridades Fiscales” significa cualquier autoridad fiscal o monetaria, ya sea nacional o extranjera.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - LAS OBLIGACIONES Y CARGAS TRIBUTARIAS. -

- a) Régimen Fiscal. El Fideicomitente señala que a través del Fideicomiso no se realizará ninguna actividad por la que se reciban ingresos y, consecuentemente, no será necesario que la Fiduciaria lleve a cabo la emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet por las actividades que realice el Fideicomiso de conformidad con la regla 3.1.15. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, a la firma del presente convenio o la que corresponda en los ejercicios fiscales posteriores.

El presente Fideicomiso se inscribió ante el Servicio de Administración Tributaria-Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 6 de junio del 2024, quedando registrado con los siguientes datos: Denominación: Fideicomiso de Obras por Cooperación 130060 Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.): FOC9605299S7 y domicilio fiscal en: Juan José Torres Landa # 1701-B colonia El Tlacuache, León, Guanajuato; C.P. 37522 con régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos.

- b) Obligaciones fiscales. El Fideicomitente por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso, deberá tributar en los términos de los títulos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que les corresponda y cumplir con todas las obligaciones fiscales que les resulten aplicables en términos del Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y cualquier otra disposición que corresponda según la Legislación Aplicable, respecto de cualquier ingreso obtenido o erogación realizada a través del Fideicomiso, así como para llevar a cabo cualquier trámite fiscal o ante las autoridades fiscales, el Servicio de Administración Tributaria y demás autoridades con motivo del desarrollo de las actividades propias del presente Contrato, la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso cumplirá con las obligaciones señaladas en la presente cláusula, quien previa autorización del Comité Técnico podrá, en su caso, contratar un despacho de contadores para tal efecto, debiendo notificar por escrito tal situación al Fiduciario.

Los pagos a los beneficiarios serán efectuados por los importes señalados en las cartas de instrucción que envié el Comité Técnico. Si hubiere beneficiarios que expidan comprobantes fiscales éstos lo harán con los datos fiscales del fideicomiso y si derivado de uno o varios pagos a diferentes beneficiarios debe efectuarse una retención en materia del Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, la persona Titular del la Dirección General del Fideicomiso girarán instrucción expresa a la Fiduciaria con los importes de retención en materia de Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, u otras retenciones que las leyes fiscales prevean, de los pagos que lo requieran a efectos de que la Fiduciaria realice el pago de los impuestos o se transfieran al fideicomitente para que efectúe el enterero de impuestos respectivo de los actos del (RFC) FOC9605299S7 y expedirán las constancias de retención y llevará a cabo las demás obligaciones fiscales derivadas de dichos pagos.

- c) Retenciones de Impuestos y pago de Impuestos. Cuando por las actividades realizadas a través del Fideicomiso se deba retener y/o enterar cualquier cantidad por concepto de Impuestos u otras contribuciones fiscales, el monto, para efectos de este contrato, será calculado, por la persona Titular del Dirección General del Fideicomiso, y será enterado por la Fiduciaria con base en las instrucciones que reciba del Comité Técnico.

La Fiduciaria podrá efectuar el pago de Impuestos que requieran las autoridades fiscales vía el portal del banco, siempre y cuando reciba con 2 (dos) días de anticipación a la fecha límite de pago, la (s) carta (s) de instrucción (es) emitida(s) con los soportes y cálculos respectivos avalados por el área contable del Fideicomiso de Obras o un despacho de profesionales especializado en cumplimiento y asesoría fiscal. Una vez realizado el pago por la Fiduciaria este enviará los comprobantes de pago vía correo electrónico (e-mail).

- d) Empleados. El presente Fideicomiso no contratará con empleado alguno.
- e) Disposiciones en materia de cumplimiento de FATCA y CRS. En este acto, el Fideicomitente autoriza a la Fiduciaria a revelar la información que requieran las autoridades fiscales en cumplimiento a sus obligaciones fiscales previstas en estas normas.

En caso de resultar aplicable y a solicitud por escrito de la Fiduciaria, el Fideicomitente se obliga a proporcionar, aquella información y/o documentación que solicite en relación con el FATCA y del CRS, con el fin de que la Fiduciaria, de ser necesario, lleve a cabo la preparación y envío de los reportes aplicables conforme a dichas normas, derivado de los acuerdos multilaterales entre autoridades competentes celebrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria, mediante los cuales México intercambiará información financiera para efectos fiscales con diversas jurisdicciones.

- f) Disposiciones en materia de cumplimiento de Esquemas Reportables. En atención a lo dispuesto por el Título VI del Código Fiscal de la Federación relativo a la Revelación de los Esquemas Reportables, se destaca que los productos y/o servicios ofrecidos por la Fiduciaria, no otorgan ni pretenden otorgar beneficio fiscal alguno al Fideicomiso y que la Fiduciaria en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia deberá ser considerada como “asesor fiscal” en los

términos del artículo 197 del Código Fiscal de la Federación que se encuentre en vigor. Aun cuando la Fiduciaria se ubicara en la definición de “asesor fiscal” conforme al Título VI del Código Fiscal de la Federación, será el Fideicomitente a través de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso el obligado a revelar el Esquema Reportable, si hubiere alguno, en términos del artículo 198, primer párrafo, fracción VI del Código Fiscal de la Federación, debiendo notificar por escrito a la Fiduciaria dentro de los siguientes 10 (diez) días hábiles después de haber efectuado el reporte. Es responsabilidad de los Fideicomitentes, acercarse con sus asesores fiscales para poder dar correcto cumplimiento a las obligaciones fiscales que deriven de los productos y/o servicios contratados con esta institución.

- g) Responsabilidades fiscales. Es responsabilidad exclusiva del Fideicomitente a través la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso dar cabal cumplimiento a las obligaciones de carácter fiscal que se deriven como consecuencia de las actividades desarrolladas a través del Fideicomiso.

El Fideicomitente por medio del Titular de la Dirección General del Fideicomiso deberá pagar en tiempo y de conformidad con la Legislación Aplicable, cualesquiera Impuestos atribuidos por cualquier autoridad gubernamental o por cualquier país o subdivisión política u oficina de aquel o por cualquier departamento o comisión, consejo o tribunal en relación con el Patrimonio del Fideicomiso.

Todos y cada uno de los Impuestos referentes al fideicomiso con registro federal de contribuyentes (RFC) FOC9605299S7, de cualquier naturaleza, presentes o impuestos que se generen en el futuro por una Autoridad Gubernamental competente, mediante la publicación de una nueva ley, resolución, reglamento, regulación, miscelánea fiscal u acto de autoridad, sobre o relacionada con el Patrimonio del Fideicomiso, con este Fideicomiso o con el cumplimiento de sus fines por parte de la Fiduciaria, serán asumidos por el fideicomiso inscrito en el SHCP, a través de la persona-Titular de la Dirección General del Fideicomiso, y la fiduciaria no será responsable del cálculo, la retención y pago de dichos Impuestos, contribuciones, derechos, gravámenes o determinaciones, salvo que así lo exija expresamente la legislación aplicable (en el entendido que en todo caso será hasta dónde baste y alcance el Patrimonio del Fideicomiso), y en este acto, el Fideicomiso, libera a la Fiduciaria de cualquier responsabilidad fiscal que surja con motivo de este Fideicomiso referente al RFC. FOC9605299S7.

- h) Cumplimiento de obligaciones fiscales y contratación de asesores externos. El Comité Técnico podrá designar a un apoderado, al cual en su caso la Fiduciaria le otorgará un poder especial limitado para que este dé cumplimiento a las obligaciones fiscales del Fideicomiso y actúe como representante legal del Fideicomiso ante las Autoridades Fiscales.

La persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso previa autorización del Comité Técnico podrá proporcionar, directamente o a través de un despacho de profesionales especializados en cumplimiento y asesoría fiscal, la siguiente información:

- De forma bimestral, copia simple o versión digitalizada de la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales” en sentido positivo o sin obligaciones de conformidad con el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y una rendición de cuentas del poder fiscal que será otorgado indicando el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dicho documento corresponderá al periodo inmediato anterior al de la fecha en que se entregue esta información a la Fiduciaria.
- De forma anual, la información a que se refiere el inciso A del artículo 32-B del Código Fiscal de la Federación o cualquier otra disposición que le sustituya. La fecha límite para entregar esta información a la Fiduciaria será el último día del mes inmediato anterior a que la Fiduciaria deba presentar la declaración informativa a que se refiere en inciso A del artículo 32-B del Código Fiscal de la Federación o cualquier otra disposición que le sustituya.

i) Impuestos requeridos a la Fiduciaria. En caso de que el Fideicomitente por conducto del Director General del Fideicomiso, no cumplan con las obligaciones fiscales derivadas del presente Fideicomiso, y la Fiduciaria sea requerida formalmente por las autoridades competentes a realizar cualquiera de los pagos antes mencionados, la Fiduciaria podrá, sin obligación ni responsabilidad alguna, realizar el pago que se le requiera con aquellos recursos que se mantengan en el Patrimonio del Fideicomiso previa autorización del Comité Técnico del Fideicomiso. En caso de que los recursos del Patrimonio del Fideicomiso con RFC. FOC9605299S7 sean insuficientes para que, en su caso, la Fiduciaria cumpla con las obligaciones fiscales pendientes, el Fideicomitente deberá de depositar los recursos necesarios previa autorización y consentimiento del Comité Técnico, para que se efectúe dicho pago con cargo al Patrimonio del Fideicomiso.

En el caso que las disposiciones fiscales sean modificadas y esto resulte en una carga de Impuestos para la Fiduciaria derivada de la operación del fideicomiso con RFC. FOC9605299S7 respecto del presente Fideicomiso o la operación aquí prevista, dicha carga será exclusivamente responsabilidad del Fideicomitente.

Si por cualquier razón la Fiduciaria es notificada por cualquier autoridad fiscal referente al RFC. FOC9605299S7, de cualquier interpretación y/o modificación con respecto a cualesquier actividades del Fideicomiso y, consecuentemente, la Fiduciaria es requerida para retener o pagar cualesquier Impuestos de conformidad con el Fideicomiso o cualquier otro acto relativo al mismo, el Comité Técnico por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso, a quien le aplique dicha interpretación, modificación o retención aceptan sacar a salvo, apoyar, contratar a un experto fiscalista previa autorización del Comité Técnico, y proporcionar los fondos y documentación necesarios a la Fiduciaria para atender éstas consecuencias de conformidad con la Legislación Aplicable. La Fiduciaria, a título personal, no será responsable respecto de cualquiera de dichas retenciones o pagos y, en caso de ser penalizado, se deberá pagar inmediatamente cualquier costo o gasto incurrido por la Fiduciaria con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, todo lo anterior en relación con el RFC. FOC9605299S7.

Las Partes en este acto acuerdan expresamente que la Fiduciaria deberá tener en todo momento el derecho de ser representado, a cargo y costo del Patrimonio del Fideicomiso, por los abogados, consejeros y fiscalistas especializados que indiquen para este fin, los cuales serán aprobados, en su caso, por el Comité Técnico en relación (dicha aprobación no podrá ser irrazonablemente retrasada o negada) con cualquier carga fiscal que la Fiduciaria sea requerida de pagar, en relación al RFC. FOC9605299S7.

j) Liberación de responsabilidad e indemnización a la Fiduciaria. Las Partes acuerdan que la Fiduciaria y sus delegados fiduciarios quedarán liberados de toda responsabilidad por las actuaciones de cualquier persona o sociedad que contrate la Fiduciaria por instrucción del Fideicomitente por medio de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso previa autorización del Comité Técnico, así como de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento y/o cumplimiento incorrecto de cualquier obligación fiscal inherente a las actividades realizadas por el Fideicomiso con RFC FOC9605299S7.

El Fideicomitente, se obliga (i) a sacar en paz y a salvo a la Fiduciaria por (a) cualquier incumplimiento y/o cumplimiento incorrecto de las obligaciones fiscales presentes o futuras que del RFC. FOC9605299S7, que surjan durante la vigencia del Fideicomiso indicando de manera enunciativa más no limitativa: retenciones de Impuestos, declaraciones de Impuestos que correspondan, efectuar pagos de todo tipo de contribuciones, Impuestos, derechos, mejoras, accesorios, actualizaciones o cualquier carga tributaria federal, estatal y local, errores u omisiones en cualquier trámite fiscal ante las autoridades fiscales y demás autoridades, de la contratación con prestadores de servicios o cualquier otro tipo de contrataciones, de cualquier demanda o reclamación instaurada en contra, causada por cualquier incumplimiento o cumplimiento deficiente, relacionado con su obligación de revelar el/los Esquemas Reportables y (b) cualquier controversia judicial o extrajudicial, criterios y resoluciones desfavorables, actos administrativos, procedimientos administrativos y demás que llegaran a suscitarse con motivo del incumplimiento o cumplimiento incorrecto de las obligaciones fiscales presentes o futuras que surjan durante la vigencia del Fideicomiso, (ii) a cubrir los gastos y costos judiciales que la Fiduciaria haya incurrido en su defensa y (iii) a indemnizar a la Fiduciaria por cualquier daño y/o perjuicio, con motivo incumplimiento y/o cumplimiento incorrecto de las obligaciones fiscales futuras que surjan a partir de la suscripción del presente Convenio, en relación al RFC. FOC9605299S7.

Las obligaciones antes citadas deberán ser informadas al Fiduciario mediante escrito a través de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso mediante escrito emitido por el Comité Técnico teniendo la obligación de enviar un reporte al Fiduciario de manera bimestral dentro de los primeros 15 quince días hábiles y en cada ocasión que el Fiduciario lo solicite, así como conciliar cada dos meses registros contables, con los registros que lleve el Fiduciario.

Los impuestos y gastos en relación al cumplimiento de las obligaciones fiscales del presente Fideicomiso, serán cubiertos a través de cartas instrucción y con cargo al Patrimonio del Fideicomiso.

Serán a cargo del Fideicomiso los impuestos que determinen las Autoridades por los servicios o productos previstos en este instrumento. La Fiduciaria no proporcionará en caso alguno asesoría fiscal al Fideicomiso por lo que será responsabilidad del mismo por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso cumplir con sus obligaciones fiscales, incluyendo las que deriven de las cuentas que mantenga en el sistema financiero mexicano. El Fideicomitente reconoce y acepta que algunos países pueden tener legislación tributaria con efecto extraterritorial independientemente del lugar de domicilio, residencia, ciudadanía, nacionalidad o lugar de constitución del Fideicomiso, por lo que el Fideicomiso reconoce y acepta que ni la Fiduciaria ni cualquier entidad del Grupo Financiero HSBC tendrán responsabilidad alguna con respecto a cualquier asesoría en pago de impuestos, asesoría fiscal o legal que haya sido proporcionada por terceros ni con respecto a las decisiones que adopte el Fideicomiso por cualquier otro motivo. En este sentido, se sugiere que el Fideicomiso busquen asesoría legal y/o fiscal independiente.

El Fideicomiso reconoce y acepta que la Fiduciaria se reserva el derecho de solicitar documentos u otras evidencias que demuestren el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo del Fideicomiso a través de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso en relación con las actividades del Fideicomiso que en este acto se celebra, en el entendido que si no proporciona esta información en el plazo establecido por la Fiduciaria o si la información proporcionada es considerada insuficiente o falsa, la Fiduciaria tendrá el derecho de rescindir con efectos inmediatos el presente contrato.

En caso de que la Fiduciaria llegare a recibir algún requerimiento de parte de cualquier Autoridad Competente respecto de información correspondiente al Fideicomiso, la Fiduciaria enviará dicho requerimiento a la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso para su atención.

Para efectos de lo previsto en la presente Cláusula: (a) el término "Información del Cliente" significa Información Personal, información confidencial, y/o Información Fiscal del Fideicomiso; (b) el término "Información Fiscal" significa cualquier documento o información (incluyendo cualquier declaración, renuncia o consentimiento) relacionada, directa o indirectamente, al estado o situación fiscal de sus clientes y de su propietario, "Persona con Control", "Beneficiario Sustancial" o beneficiario final del cliente que la Fiduciaria considere necesaria para cumplir (o para demostrar el cumplimiento o evitar el incumplimiento) con cualquier obligación de las entidades del Grupo HSBC ante cualquier Autoridad Fiscal; "Información Fiscal" incluye, de manera enunciativa mas no limitativa, información sobre: residencia fiscal y/o lugar de constitución, administración o negocios (según sea aplicable), domicilio fiscal, número de identificación fiscal (tal como el número de registro federal de contribuyentes), Formatos de Certificación Fiscal, y cierta Información Personal que se necesaria para efectos fiscales; (c) el término "Información Personal" significa cualquier información concerniente a una persona física (o persona moral en aquellos países cuya legislación proteja su información) que permita la identificación de dicha persona, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, información sensible (según la misma se define en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares), nombre, domicilio, información sobre su residencia, datos de contacto, edad, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, ciudadanía y estados civil; (d) el término "Persona Relacionada para Efectos Fiscales" significa cualquier persona o entidad (incluyendo fideicomisos u otras

figuras similares) cuya información (incluyendo Información Personal o Información Fiscal) sea entregada por, o en nombre del Fideicomiso, a cualquier entidad del Grupo Financiero HSBC o que por cualquier otro motivo sea recibida por cualquier entidad del Grupo Financiero HSBC en relación a la prestación de los servicios. (e) el término “Formatos de Certificación Fiscal” significa cualquier formato u otros documentos que sean emitidos o requeridos por cualquier Autoridad Fiscal o por la Fiduciaria para confirmar el estado o situación fiscal del propietario de una cuenta o de cualquier Persona Relacionada para Efectos Fiscales de una persona moral o entidad (incluyendo fideicomisos u otras figuras similares).

VIGÉSIMA TERCERA. - COMPARTIR INFORMACIÓN. - El Fideicomitente por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso a petición expresa del Fiduciario, en la que señalará la finalidad para lo cual se requiere, podrá autorizarlo para compartir y proporcionar a otras entidades o subsidiarias del grupo financiero al que pertenece, a sus filiales y afiliadas y a las filiales de dichas entidades, nacionales e internacionales, así como a sus proveedores, información relacionada a las operaciones y servicios celebrados con dicha institución, incluida su Información Personal para los fines que sean necesarios para su operación y para la comercialización de productos y servicios, también: i) Cuando así se requiera de conformidad con la legislación aplicable o por resolución judicial, ii) a Cualquier cesionario potencial del presente Contrato, iii) A sus asesores legales o iv) Cuando dicha información se vuelva de dominio público. Asimismo, el Fideicomiso reconoce, acepta y autoriza expresamente al Fiduciario para que, conforme la legislación de México y los tratados internacionales celebrados por México lo permitan, comparta y o solicite la información que estime conveniente o necesaria para realizar las Acciones para la Administración de Riesgo de Crimen Financiero y el cumplimiento de las Obligaciones de Cumplimiento que le sean aplicables conforme a la legislación de México y los tratados internacionales celebrados por México, en cuyos casos, sin excepción deberá contar con autorización del Comité Técnico del Fideicomiso y en los casos de requerimientos de autoridad a los que deba dar cumplimiento el Fiduciario, deberá informar por escrito a la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes, contados a partir de la recepción del requerimiento, acompañando copia del mismo.

El Fideicomitente reconoce y acepta que el Fiduciario podrá estar obligada a compartir parcial o totalmente la Información del Cliente con terceros, nacionales o extranjeros, para la realización de ciertos servicios y/o productos solicitados por el Fideicomiso. En relación a lo anterior, el Fiduciario deberá contar con autorización del Comité Técnico, quien a través del Director General de Fideicomiso autorizará al BANCO a compartir la información indicada, sujeto a las limitaciones y disposiciones de la legislación mexicana y los tratados internacionales celebrados por México, con terceros la Información del Cliente que sea necesario divulgar para la prestación de los servicios y/o productos solicitados por el Fideicomitente, en cuyos casos, sin excepción deberá contar con autorización del Comité Técnico del Fideicomiso.

En los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y del aviso de privacidad que el Fiduciario puso a su disposición a través de la página de internet de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, para obtener, usar, divulgar, almacenar, transferir, y compartir su

información personal, comercial, financiera y crediticia, así como el expediente en donde consta dicha información, con todas y cada una de las entidades pertenecientes al Grupo HSBC a nivel nacional o internacional, así como a prestadores de servicios relacionados con este Convenio Modificatorio. El Fideicomiso acepta el tratamiento de los datos e información proporcionada para los fines descritos en el aviso de privacidad y que el Fiduciario en todo momento podrá efectuar cambios en el mencionado aviso de privacidad que ha puesto a su disposición, los cuales serán informados a la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso de forma personal y a través de los medios de comunicación.

VIGÉSIMA CUARTA. - SOBORNO Y SANCIONES. - El Fideicomitente por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso cumplirá, y se asegurará de que su personal, filiales, partes relacionadas, agentes, representantes, estén al tanto de, que se cumplan tanto la letra como el espíritu de las leyes anticorrupción, absteniéndose de realizar cualquier acción o incurrir en cualquier omisión, que pudiera causar que el Fiduciario y/o cualquier Miembro del Grupo HSBC o Fideicomitente se encuentren en incumplimiento de las leyes anticorrupción aplicables.

El Fideicomitente confirma, que el Comité Técnico no ha realizado y que se obliga a vigilar por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso que el mismo no realice: (i) pago alguno (incluyendo pagos por concepto de gratificaciones no requeridas) o la transmisión de cualquier cosa que tenga valor, o la realización de ofertas o promesas; o (ii) cualquier acción que implique el otorgamiento de un beneficio de naturaleza financiera o de cualquier otro tipo, cualquier solicitud, acuerdo para recibir o aceptar un beneficio de naturaleza financiera, o de cualquier otro tipo, en cualquier caso en forma directa o indirecta, que tenga como propósito o efecto, o que implicaría la aceptación o conocimiento de, ya sea directa o indirectamente, un acto de soborno comercial o público, o cualquier otro medio ilegal o impropio para obtener o conservar un beneficio de negocios o comercial o la realización de una actividad o función en una forma inapropiada.

El Fideicomitente confirma que el Comité Técnico con respecto a las actividades realizadas bajo este convenio modificatorio, que sus funcionarios, consejeros y empleados se encuentran sujetos a las políticas y los procedimientos que están diseñados para prevenir que tenga lugar una conducta que implique soborno y corrupción, y se obliga a procurar a través de su órgano de gobierno (Comité Técnico) que sus funcionarios, consejeros, empleados y subcontratistas (cuando la utilización de subcontratistas se encuentre permitida bajo este Contrato) cumplan con dichas políticas y procedimientos.

El Fideicomitente y el Comité Técnico garantizan y declaran que, a su leal saber y entender, actualmente el Fideicomiso no está sujeto a una investigación o querrela real, o que amenace con iniciarse, ni está siendo auditado por autoridad gubernamental alguna con respecto a cualquier delito real o supuesto que involucre fraude, corrupción o deshonestidad; que ni Fideicomitente ni ninguno de sus propietarios, consejeros, funcionarios, empleados, subcontratistas, agentes o representantes actuales ha sido sentenciado por, o se ha declarado culpable de, cualquier delito que involucre fraude, corrupción o deshonestidad; y que ni Fideicomitente ni ninguna de dichas personas ha sido incluida en lista alguna emitida por cualquier dependencia gubernamental u

organismo no gubernamental en donde aparezcan personas que han sido deshabilitadas profesionalmente, o suspendidas, o que se pretenda que sean suspendidas o deshabilitadas profesionalmente, o que de cualquier otra forma sean inelegibles para participar en programas relacionados con la proveeduría de bienes y/o servicios.

El Fideicomitente garantizan declaran que ni ellos ni ninguna de sus subsidiarias, ninguno de sus directores, oficiales o empleados, agentes, personas afiliadas o subsidiarias de sus afiliadas son personas físicas o morales ("Persona") que, o son dueñas de o controladas por Personas que: (i) son sujetos de alguna sanción administrada o impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea, Her Majesty's Treasury y/o la Autoridad Monetaria de Hong Kong y/o cualquier autoridad de alguna jurisdicción relevante y aplicable (conjuntamente las "Sanciones"), o (ii) están localizados, organizados o residen en un país o territorio que es sujeto de Sanciones, incluyendo actualmente a la región de Crimea, Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria.

El Fideicomitente garantiza y declara que ni él ni sus respectivos consejeros, funcionarios, agentes, representantes, empleados o subcontratistas, son personas físicas o morales sujetas a sanciones económicas y financieras impuestas por las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Reino Unido, los Estados Unidos de América o cualquier jurisdicción relevante y aplicable (las "Partes Restringidas"). El Fideicomitente no tendrá tratos en forma directa o indirecta con Personas Restringidas con relación a sus negocios con el Fiduciario y/o cualquier Miembro del Grupo HSBC.

El Fideicomitente reconoce que, en caso que el Fiduciario tenga un conocimiento razonable de que un incumplimiento a las obligaciones establecidas en esta cláusula, o a cualquier disposición similar o equivalente que se contenga en cualquier otro contrato celebrado entre Fideicomitente y/o un Miembro del Grupo HSBC, ha tenido o puede tener lugar, será suficiente para dar por terminado de manera anticipada el presente Contrato, en términos de lo señalado en la Cláusula Décimo Segunda del presente Contrato, por lo que el Fiduciario pondrá a disposición de las autoridades competentes los recursos en efectivo y demás activos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso y notificará al Fideicomitente de la consignación de bienes y derechos, una vez que la Autoridad haya resuelto sobre la procedencia de dichos recursos.

VIGÉSIMA QUINTA. - GASTOS, DERECHOS E IMPUESTOS. - Todos los gastos, derechos, cargas e impuestos que se causen con motivo del patrimonio del Fideicomiso y cumplimiento de sus fines, serán cubiertos con cargo al patrimonio del Fideicomiso, previa aprobación por parte del Fideicomitente a través de su Comité Técnico, con su debida acreditación, hasta donde éste baste y alcance.

En caso de ser insuficiente el patrimonio del Fideicomiso para hacer frente a dichas erogaciones, el Fiduciario queda liberado de cualquier responsabilidad por el cumplimiento de los actos respectivos, quedando expresamente obligados de cumplirlos el Fideicomisario.

En el supuesto de que el Fiduciario haya erogado alguna cantidad bajo estos conceptos y que no haya sido pagado con cargo al patrimonio del Fideicomiso, sino con recursos propios del Fiduciario, el Fideicomitente se obligan a reembolsar al Fiduciario cualquier gasto que haya erogado, dentro de un periodo no mayor a 30 treinta días hábiles a aquel en que el Fiduciario se lo haya requerido por escrito, siempre y cuando el gasto se haya autorizado previamente por el Comité Técnico del Fideicomiso, o se la haya notificado al Fideicomitente por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso, en cuyos casos no se aceptarán recargos o multas por ningún concepto.

Para el supuesto de que el Fiduciario no haya cubierto alguna cantidad bajo estos conceptos a la autoridad correspondiente a nombre y cuenta del Fideicomiso y que haya sido cobrada con cargo al patrimonio de éste, la Fiduciaria se obligan a reembolsarla al Fideicomitente dentro de un periodo no mayor a 30 treinta Días Hábiles a aquel en que el Comité Técnico le gire la instrucción respectiva, en cuyos casos el reintegro se deberá realizar actualizado y con recargos.

VIGÉSIMA SEXTA. - REVERSIÓN. Una vez aprobada la extinción total por parte del H. Ayuntamiento, la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso previa instrucción del Comité Técnico solicitará al Fiduciario le revierta el Patrimonio del Fideicomiso, mediante la celebración del correspondiente convenio de extinción, siempre que: (i) Se cubran en su totalidad las Obligaciones Garantizadas y el Fideicomisario hubiere entregado al Fiduciario el Aviso de Terminación, conforme a lo dispuesto en la cláusula décima primera del presente convenio modificatorio del Fideicomiso en el que se otorgue el finiquito correspondiente al Fideicomitente y al Fiduciario, y (ii) Que los honorarios del Fiduciario hayan sido cubiertos en su totalidad. En caso de existir pagos pendientes conforme a lo pactado en este Convenio Modificadorio de Fideicomiso, las Partes acuerdan que dichos honorarios pendientes de pago podrán ser cubiertos con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, con la autorización que otorgue el Comité Técnico del Fideicomiso y previo acuerdo de reversión del Patrimonio del Fideicomiso.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. - ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO. - El Fiduciario se obliga a poner a disposición del cliente, dentro de los primeros 10 diez días hábiles de cada mes, en el portal electrónico señalado por el Fiduciario, la información que manifieste los movimientos contables realizados en este Fideicomiso durante el período mensual inmediato anterior y dejar disponible para consulta la información de periodos anteriores, en el entendido de que estará limitada siempre a los actos realizados por el Fiduciario y no incluirá en ningún caso los hechos o actos ejercidos por cualquiera de las demás Partes del Fideicomiso. Por lo tanto, todos los actos que deban realizar o que realicen cualquiera de las demás Partes del Fideicomiso o de cualquier tercero contratado al amparo del Fideicomiso, cada una de éstas será responsable de rendir cuentas de sus actos frente a las demás Partes, sin responsabilidad para el Fiduciario.

Convienen las partes que celebran el presente convenio modificatorio del contrato de Fideicomiso, que el Fideicomiso por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso gozará de un término de 30 treinta días naturales contados a partir de la fecha en que se encuentren publicados los estados de cuenta en el portal electrónico correspondiente, para hacer, en su caso, aclaraciones u observaciones a

los mismos, transcurrido este plazo, dichos estados de cuenta se tendrán por tácitamente aprobados.

Todo estado de cuenta o informe que le sea presentado a la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso, será elaborado de conformidad con los formatos que institucionalmente hayan sido establecidos y contendrá la información que el Fiduciario determine de conformidad con las políticas institucionales de HSBC vigentes.

La persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso deberá firmar directamente o a través de representante legal autorizado el contrato de prestación de servicios relacionados a estados de cuenta electrónicos que se adjunta al presente contrato como Anexo "19" y entregar dicho contrato firmado al Fiduciario con la finalidad de que puedan contar con los accesos correspondientes al portal electrónico y poder consultar los estados de cuenta antes señalados.

VIGÉSIMA OCTAVA. - HONORARIOS FIDUCIARIOS. - Las Partes, con la suscripción del presente Convenio Modificatorio, aceptan de manera expresa que los honorarios del Fiduciario por su intervención en el presente Convenio Modificatorio de Fideicomiso serán pagaderos con cargo al patrimonio fideicomitido o en su caso, pagaderos por el Fideicomitente previa instrucción del Comité Técnico y serán los siguientes:

1. Por estudio y aceptación del cargo de Fiduciario, la cantidad de \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) misma que ya fue cubierta al momento de la suscripción del convenio modificatorio de fecha 30 de noviembre de 1998, dado que el presente convenio corresponde solo una re expresión.
2. Por la administración anual del presente Contrato de Fideicomiso, la cantidad de \$ 220,000.00 (doscientos veinte mil pesos 00/100 m.n.) anuales más IVA, pagadera en su parte proporcional en forma mensual.
3. Por cualquier modificación, la cantidad que las Partes pacten en cada ocasión que se presente este acto jurídico, mediante la firma del Convenio Modificatorio que corresponda.
4. Cuando el Fiduciario realice servicios no previstos en esta Cláusula, se aplicará una tarifa convencionalmente pactada y que deberá ser aprobada por el Comité Técnico del Fideicomiso, previo a la prestación del servicio, con el Fideicomitente o el Fideicomisario, según sea el caso, más los gastos que se originen ya que sus servicios siempre serán onerosos, en caso de no existir acuerdo sobre los honorarios a devengar, el Fiduciario no estará obligado a la prestación del servicio y en este acto las Partes acuerdan que el Fiduciario quedará libre de responsabilidad que se pudiera llegar a causar por la no ejecución del acto o servicio solicitado.

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de pago de honorarios a que se refiere la presente cláusula, el Fiduciario cobrará por concepto de pena convencional, la cantidad que resulte de aplicar al monto pendiente de pago la siguiente tasa, aplicable diariamente sobre una base de 360 días, por todo el período en que permanezca insoluto el adeudo.

La tasa será la resultante de sumar/multiplicar 2 (dos) puntos a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de Fondeo (T.I.I.E.F.), entendiéndose por Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de Fondeo la tasa que determine Banco de México para operaciones denominadas en moneda nacional, a plazo de 28 (veintiocho) días, publicada en el Diario Oficial de la Federación.

La T.I.I.E.F. que servirá de base para el cálculo de los intereses será la última publicada, previo al inicio del periodo de que dé inicio a la mora.

Si en cualquier momento se produjere imposibilidad de que HSBC determine la tasa anteriormente referida con base en la T.I.I.E.F., las Partes acuerdan que la tasa sustitutiva de ésta, en primer término será la Tasa de Rendimiento Neto de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a plazo de 28 (veintiocho) días, en emisión primaria, considerando la última conocida previo al inicio del periodo de mora en moneda nacional; y en segundo término lo será el Costo de Captación a Plazo (C.C.P.) de pasivos denominados en moneda nacional que el Banco de México estime representativo del conjunto de las Instituciones de Banca Múltiple y que publique en el Diario Oficial de la Federación, tomando en consideración el último publicado previo al inicio del periodo de mora en moneda nacional.

En el supuesto de que desaparecieran las tasas sustitutivas antes citadas, el cálculo de los intereses se apoyará en la tasa que sustituya a la última de estas dada a conocer por Banco de México.

Todos los honorarios previstos en esta cláusula deberán ser aprobados por el Comité Técnico para que puedan ser cubiertos con cargo a los recursos líquidos que hubiere en el Patrimonio del Fideicomiso. En caso de que éste no sea suficiente, el Fideicomitente podrá autorizar al Fiduciario para que en su caso haga el cargo a alguna cuenta que tenga abierta en HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y de no haber ninguna cuenta a la cual cargar o de ser los fondos existentes insuficientes, las diferencias correrán por cuenta, en primer término, por Fideicomitente y en segundo término por el Fideicomisario. Queda expresamente pactado que el patrimonio del presente Fideicomiso garantiza preferentemente el pago de los honorarios del Fiduciario.

Los honorarios previstos en la presente cláusula se ajustarán cuando se hagan exigibles, en la misma proporción en que se incremente el Índice Nacional de Precios al Consumidor o índice que lo sustituya para los mismos efectos, según publicación de Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. No obstante lo anterior, las Partes acuerdan que los honorarios fiduciarios podrán ser incrementados a petición del Fiduciario, la que deberá presentar por escrito al Comité Técnico, haciendo referencia a sus consideraciones que motivan su petición para, en su caso, ser aprobada.

El Fiduciario podrá cobrar todos los servicios bancarios y/o financieros que en su momento se llegaren a requerir para el mejor cumplimiento de los fines del Fideicomiso, cargando por ese concepto el importe de la tarifa vigente en el momento que se requiera del servicio (según sea el caso). Dicho pago deberá cubrirse al Fiduciario previa realización del servicio, o el Fiduciario no tendrá ninguna responsabilidad por su

inactividad o sus resultados. El importe de dichos servicios será cargado al patrimonio fideicomitado al momento de solicitarse el servicio.

Las Partes acuerdan que se realice la facturación electrónica de los honorarios del Fiduciario, con respecto al presente Fideicomiso, con los siguientes datos fiscales:

Nombre: Fideicomiso de Obras por Cooperación 130060
RFC: FOC9605299S7
Domicilio fiscal: Juan José Torres Landa # 1701-B Col. El Tlacualche,
León, Guanajuato;
C.P. 37522.

Correo electrónico para envío de facturas: fidoc@leon.gob.mx
Contacto: Lic. Erika Quiroz Rocha
Teléfono: 477 4708615 Ext. 221

Las Partes acuerdan que la facturación de los honorarios deberá realizarse al Fideicomiso exclusivamente y en ningún momento podrá facturarse a algún tercero.

Los honorarios del Fiduciario y los intereses moratorios previstos en la presente cláusula causan el Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable a la materia, quedando el Fiduciario facultado para cobrarlos con cargo al Patrimonio del Fideicomiso. Las Partes acuerdan que en caso de que el Fiduciario no pueda cobrar los honorarios del Patrimonio del Fideicomiso, podrá notificar a las Partes para que depositen los recursos correspondientes en un periodo no mayor a 10 (diez) Días Hábiles. En caso de que las Partes no realicen dicho pago en los siguientes 10 (diez) Días Hábiles, a partir de la notificación del Fiduciario en los domicilios contractualmente pactados, las Partes facultan al Fiduciario para que, sin responsabilidad, suspenda la operación del Fideicomiso hasta en tanto le sea cubierto el adeudo existente por las Partes.

VIGÉSIMA NOVENA. - PRIVACIDAD. - El Fideicomitente a través de la Dirección General del Fideicomiso podrá autorizar al Fiduciario, previas solicitud y aprobación del Comité Técnico, para que en cualquier momento solicite y proporcione información del Fideicomiso a las sociedades de información crediticia y a cualquiera de las entidades del Grupo Financiero al que pertenece el Fiduciario, los datos relativos a las operaciones que se efectúen al amparo de este Contrato y en su caso, de cualquier incumplimiento a las obligaciones contraídas.

Asimismo, el Fideicomitente está de acuerdo en que la manifestación efectuada en relación con la posibilidad de que exista intercambio de información para fines mercadológicos o publicitarios y en general para el tratamiento de sus datos personales, es revocable y por lo tanto puede modificarse, para lo cual la Fiduciario le ha informado que deberán llamar a las oficinas de Atención Fiduciaria y manifestar su nueva voluntad.

El Fiduciario hace del conocimiento del Fideicomitente que el tratamiento a los datos personales, laborales, académicos, patrimoniales y migratorios, incluyendo los datos sensibles que sean proporcionados será el que resulte adecuado y vigente en relación a las finalidades necesarias que a continuación se establecen:

- (i) Dar cumplimiento a los requerimientos que sean presentados por las Sociedades de Información Crediticia (Buró de Crédito);
- (ii) Monitorear cualquier llamada telefónica;
- (iii) Actualizar los registros y programas de sistemas de Grupo Financiero HSBC, filiales y/o subsidiarias;
- (iv) Dar cumplimiento a los requerimientos hechos por las Autoridades, cuando sea necesario para salvaguardar el interés público, la procuración o administración de justicia;

Previa autorización que le otorgue el Comité Técnico del Fideicomiso, a solicitud expresa del Fiduciario, Grupo Financiero HSBC podrá utilizar los datos personales del Fideicomiso para ofrecerle otros productos bancarios o financieros del Grupo Financiero HSBC remitirle promociones de otros bienes o servicios relacionados, finalidades que no son indispensables para el cumplimiento de la relación jurídica que dio origen al servicio contratado. El Fideicomiso a través de la Dirección General de Fideicomiso podrá oponerse a dichas finalidades, mediante solicitud dirigida a la oficina de Atención Fiduciaria. Asimismo, el Fiduciario hace del conocimiento del Fideicomitente y del Fideicomisario que podrán consultar el aviso de privacidad integral visitando la página web del Grupo Financiero HSBC, o en cualquiera de las sucursales del Grupo Financiero HSBC.

TRIGÉSIMA. - OPERACIONES CON LA PROPIA INSTITUCIÓN. - El Fiduciario, en ejecución de los fines del Fideicomiso podrá contratar con los demás miembros del Grupo Financiero HSBC o incluso con el propio banco, actuando éste por cuenta propia, las siguientes operaciones financieras de inversión:

- (a) Inversión de recursos. Entendiéndose por dicho servicio la recepción de recursos financieros por parte de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC actuando por cuenta propia, en su calidad de intermediario financiero, con el propósito principal de obtener beneficios económicos para el Fideicomiso, para lo cual se celebrará con el intermediario financiero el contrato que corresponda de inversiones en valores gubernamentales (CETES), en el que se pactará plazo, tasa, tipo de valores a adquirirse y demás características que regirán para el uso del dinero.
- (b) Cobranza referenciada. Entendiéndose por dicho servicio una cuenta de cheques a nombre del cliente en HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, en la cual todos los abonos y depósitos de terceros contendrán una referencia con la cual el cliente y HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, podrán identificar mediante dicho número de referencia, quien fue el depositante, el monto y fecha en que realizó un determinado depósito.
- (c) Expedición de cheques de caja. Entendiéndose por este servicio la expedición de cheques, nominativos y no negociables, que hace HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, con cargo a sus propias cuentas y que será adquirido con los fondos que constituyan el Patrimonio del Fideicomiso.

- (d) Realización de transferencias de recursos por cualquier vía electrónica. Entendiéndose por dicho servicio, el envío, por un medio electrónico, de recursos a cuentas previamente contratadas en la propia institución.
- (e) Apertura de cuentas de cheque en ejecución del Fideicomiso. Entendiéndose por dicho producto la cuenta de cheques obtiene el fiduciario en HSBC, actuando como intermediario financiero, de la cual será Titular el Fiduciario, pero manifestando que la apertura en su calidad de Fiduciario y en ejecución del Fideicomiso. Dicha cuenta de cheques siempre tendrá como soporte el patrimonio en recursos líquidos del Fideicomiso que se encuentren depositados y disponibles en el contrato de inversión respecto del cual deriva la chequera correspondiente.
- (f) Cualesquier otros productos de la gama de servicios que prestan los integrantes de Grupo Financiero HSBC y que se adecúen a las necesidades determinadas del contrato de fideicomiso.

El Fideicomitente renuncia en este acto a intentar cualquier acción a efecto de nulificar dichas operaciones en virtud de que están conscientes de que no existe confusión de derechos ya que en dichas operaciones el Fiduciario actúa en ejecución de los fines y con cargo al Patrimonio del Fideicomiso.

Para la realización de las anteriores operaciones se requerirá instrucción por escrito del Comité Técnico, salvo el caso de las inversiones que el Fiduciario deba realizar en términos de la Cláusula de Inversiones de este Contrato ya que en dicho caso se tratará de inversiones que el Fiduciario realizará ante la omisión de instrucciones.

TRIGÉSIMA PRIMERA. - RENUNCIA Y SUSTITUCIÓN DEL FIDUCIARIO. -

I. RENUNCIA AL CARGO. El Fiduciario podrá renunciar a su cargo mediante notificación previa y por escrito a la Dirección General del Fideicomiso, la que entregará con por lo menos 30 treinta Días Hábiles de anticipación a la fecha en que deba surtir efectos dicha renuncia, siempre y cuando se tenga designado al Fiduciario Sustituto, en el entendido que dicha renuncia podrá derivarse por causas graves conforme lo establece el artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el entendido, que las Partes establecen que se entenderá como causa grave ("Causa Grave"), además de aquellos casos que a juicio de un juez de primera instancia puedan considerarse como tales, cualquiera de los siguientes supuestos:

- a) Falta de entrega de documentación de cualquiera de las Partes solicitada mediante requerimiento escrito por el Fiduciario, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y las políticas internas vigentes de HSBC y la relativa al Beneficiario Controlador en los términos a que se refieren los artículos 32 B ter, 32 B quáter y 32 B quinquies y demás aplicables del Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y la Resolución Miscelánea Fiscal vigente y demás legislación aplicable.

- b) Presentación por parte del Fideicomitente o Fideicomisario de demandas en contra del Fiduciario argumentando la nulidad o inexistencia del contrato de fideicomiso.
- c) Falta de pago de honorarios fiduciarios por un periodo igual o superior a 3 (tres) años.
- d) Falta de entrega de rendiciones de cuentas legales y operativas por un período igual o superior a 3 tres años.

En tal caso, el Fiduciario tendrá derecho a solicitar que la Causa Grave sea declarada por un Juez de Primera Instancia de la Ciudad de León, Guanajuato o del Estado de Guanajuato. En caso de que el juzgador determine que existe Causa Grave, el Fiduciario podrá presentar su renuncia y en este mismo acto se instruye expresamente al Fiduciario para que, dentro de un plazo de 30 treinta días hábiles siguientes a la declaración de la Causa Grave, entregue la totalidad del Patrimonio del Fideicomiso al Fideicomitente en la cuenta bancaria que en su momento determine el Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato.

Si es requerida otra forma de entrega que no sea la transferencia bancaria, se notificará al Fiduciario dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a la declaratoria de Causa Grave, y el Fiduciario notificará al Fideicomitente la fecha y hora para que éste comparezca en el domicilio del Fiduciario a la firma del instrumento correspondiente y para la entrega del Patrimonio del Fideicomiso, liberando el Fideicomitente y a los Fideicomisario de cualquier responsabilidad al Fiduciario.

II. SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA. El Fideicomitente por conducto de la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso, con previa autorización del Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato y en caso de así convenir a sus intereses, podrá instruir que se realice la sustitución del Fiduciario. Por otra parte, el Fiduciario podrá solicitar a la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso se autorice su sustitución, previa solicitud y autorización del Ayuntamiento.

En el momento en que se autorice la sustitución del Fiduciario o se declare por el juez la causa grave y el Fiduciario presente su renuncia, éste preparará estados de cuenta, balances y cuentas relacionadas con el patrimonio fideicomitado, las cuales serán entregadas a la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso dentro de los 15 quince días hábiles siguientes a la autorización del Ayuntamiento de la sustitución o a la presentación de la renuncia por declaración de Causa Grave emitida por el juez correspondiente. La persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso y el Comité Técnico, tendrán un plazo de 30 treinta días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de su recepción para evaluar dichos estados de cuenta, balances y cuentas relacionadas con el patrimonio fideicomitado y solicitar aclaraciones. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere solicitado aclaración alguna, los estados de cuenta serán considerados aprobados.

Al recibir la notificación de renuncia por parte del Fiduciario, la Dirección General del Fideicomiso tendrá el derecho de designar cualquier fiduciario sustituto; en el entendido de que el Comité Técnico deberá otorgar su consentimiento por escrito a dicha

designación dentro de los 15 quince días hábiles siguientes a la fecha en que la persona Titular de la Dirección General del Fideicomiso hubiera recibido aviso de renuncia, dicho consentimiento no podrá ser negado sin razón y se considerará otorgado en caso de que el Comité Técnico no se oponga a dicha designación dentro del plazo antes mencionado.

El Comité Técnico realizará sus mejores esfuerzos para reemplazar al Fiduciario dentro de los plazos de 60 (sesenta) días naturales señalados en esta cláusula, según sea el caso. Como consecuencia de lo anterior, el Fiduciario conviene que, en caso de renuncia, continuará en su cargo de fiduciario de conformidad con este Contrato hasta que se hubiere designado un fiduciario sustituto, en el entendido de que dicha elección se realizará dentro de 30 (treinta) días naturales a partir de que la autoridad correspondiente decreta la Causa Grave.

En caso de que no se designe al Fiduciario sustituto en términos de lo establecido en esta cláusula, o bien en caso de que habiendo designado a éste, no se formalice el convenio de sustitución respectivo dentro de los siguientes 60 (sesenta) días naturales, por causas no imputables al Fiduciario, ésta podrá renunciar a su encargo y deberá consignar el patrimonio fideicomitado en el juzgado correspondiente y notificará por escrito al domicilio del Fideicomitente la consignación que se haya realizado, liberando el fideicomiso de cualquier responsabilidad al Fiduciario.

El Fiduciario sustituto deberá manifestar su conformidad por escrito respecto de su nombramiento al Fideicomitente en el convenio de sustitución fiduciaria. Inmediatamente después, el Fiduciario que ha renunciado o que haya sido removido deberá transmitir los bienes del Patrimonio del Fideicomiso al fiduciario sustituto para que surta efectos la renuncia o remoción del Fiduciario.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. - PROHIBICIONES LEGALES. - Para los efectos establecidos en el punto 5.5 de las disposiciones que en materia de fideicomiso emitió el Banco de México, mediante la Circular 1/2005, el Fiduciario hace del conocimiento de las demás Partes el texto de los siguientes artículos que establecen prohibiciones a la institución fiduciaria en la ejecución de los fideicomisos:

De la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito:

“Artículo 382. Pueden ser fideicomisarios las personas que tengan la capacidad necesaria para recibir el provecho que el fideicomiso implica.

El fideicomisario podrá ser designado por Fideicomitente en el acto constitutivo del fideicomiso o en un acto posterior.

El fideicomiso será válido, aunque se constituya sin señalar fideicomisario, siempre que su fin sea lícito y determinado, y conste la aceptación del encargo por parte del fiduciario.

Las instituciones mencionadas en el artículo 385 de esta Ley podrán reunir la calidad de fiduciarias y fideicomisarias únicamente tratándose de fideicomisos que tengan por fin servir como instrumentos de pago a su favor. En este

supuesto, las partes deberán convenir los términos y condiciones para dirimir posibles conflictos de intereses, para lo cual podrán nombrar a un ejecutor o instructor, que podrá ser una institución fiduciaria o cualquier tercero, a fin de que determine el cumplimiento o incumplimiento del contrato para el solo efecto de iniciar el procedimiento de ejecución y para que cumpla los fines del fideicomiso en lo que respecta a la aplicación de los bienes afectos al fideicomiso como fuente de pago de obligaciones derivadas de créditos otorgados por la propia institución.

En todo caso, el ejecutor o instructor ejercitará sus funciones en nombre y representación del fiduciario, pero sin sujetarse a sus instrucciones, obrando en todo momento de conformidad con lo pactado en el contrato y la legislación aplicable y actuando con independencia e imparcialidad respecto de los intereses del Fideicomitente y fideicomisario.

Para efectos del párrafo anterior, se presume independencia e imparcialidad en el cumplimiento del contrato, cuando los títulos representativos del capital social, así como las compras e ingresos del último ejercicio fiscal o del que esté en curso del ejecutor o instructor, no estén vinculados con alguna de las partes del fideicomiso en más de un diez por ciento.

Artículo 394. Quedan prohibidos:

- I. Los fideicomisos secretos;*
- II. Aquellos en los cuales el beneficio se conceda a diversas personas sucesivamente que deban substituirse por muerte de la anterior, salvo el caso de que la sustitución se realice en favor de personas que estén vivas o concebidas ya, a la muerte del Fideicomitente; y*
- III. Aquellos cuya duración sea mayor de cincuenta años, cuando se designe como beneficiario a una persona moral que no sea de derecho público o institución de beneficencia. Sin embargo, pueden constituirse con duración mayor de cincuenta años cuando el fin del fideicomiso sea el mantenimiento de museos de carácter científico o artístico que no tengan fines de lucro...”.*

De la Ley de Instituciones de Crédito:

*“Artículo 106. A las instituciones de crédito les estará prohibido:
... XIX. En la realización de las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de esta Ley:*

- a) Derogada;*
- b) Responder a los Fideicomitentes, mandantes o comitentes, del incumplimiento de los deudores, por los créditos que se otorguen, o de los emisores, por los valores que se adquieran, salvo que sea por su culpa, según lo dispuesto en la parte final del artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o garantizar la percepción de rendimientos por los fondos cuya inversión se les encomiende.*

Si al término del fideicomiso, mandato o comisión constituidos para el otorgamiento de créditos, éstos no hubieren sido liquidados por los deudores, la institución deberá transferirlos al Fideicomitente o fideicomisario, según sea el caso, o al mandante o comitente, absteniéndose de cubrir su importe.

En los contratos de fideicomiso, mandato o comisión se insertará en forma notoria lo dispuesto en este inciso y una declaración del Fiduciario en el sentido de que hizo saber inequívocamente su contenido a las personas de quienes haya recibido bienes o derechos para su afectación fiduciaria;

c) Actuar como fiduciarias, mandatarias o comisionistas en fideicomisos, mandatos o comisiones, respectivamente, a través de los cuales se capten, directa o indirectamente, recursos del público, mediante cualquier acto causante de pasivo directo o contingente, excepto tratándose de fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de fideicomisos a través de los cuales se emitan valores que se inscriban en el Registro Nacional de Valores de conformidad con lo previsto en la Ley del Mercado de Valores;

d) Desempeñar los fideicomisos, mandatos o comisiones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 88 de la Ley de Sociedades de Inversión;

e) Actuar en fideicomisos, mandatos o comisiones a través de los cuales se evadan limitaciones o prohibiciones contenidas en las leyes financieras;

f) Utilizar fondos o valores de los fideicomisos, mandatos o comisiones destinados al otorgamiento de créditos, en que el Fiduciario tenga la facultad discrecional, en el otorgamiento de los mismos para realizar operaciones en virtud de las cuales resulten o puedan resultar deudores sus delegados fiduciarios; los miembros del consejo de administración o consejo directivo, según corresponda, tanto propietarios como suplentes, estén o no en funciones; los empleados y funcionarios de la institución; los comisarios propietarios o suplentes, estén o no en funciones; los auditores externos de la institución; los miembros del comité técnico del fideicomiso respectivo; los ascendientes o descendientes en primer grado o cónyuges de las personas citadas, las sociedades en cuyas asambleas tengan mayoría dichas personas o las mismas instituciones, asimismo aquellas personas que el Banco de México determine mediante disposiciones de carácter general;

g) Administrar fincas rústicas, a menos que hayan recibido la administración para distribuir el patrimonio entre herederos, legatarios, asociados o acreedores, o para pagar una obligación o para garantizar su cumplimiento con el valor de la misma finca o de sus productos, y sin que en estos casos la administración exceda del plazo de dos años, salvo los casos de fideicomisos a la producción o fideicomisos de garantía, y

h) Celebrar fideicomisos que administren sumas de dinero que aporten periódicamente grupos de consumidores integrados mediante sistemas de

comercialización, destinados a la adquisición de determinados bienes o servicios, de los previstos en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Cualquier pacto contrario a lo dispuesto en los incisos anteriores, será nulo...

“Artículo 142. La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, Fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.

Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el Titular o, en su caso, Fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo de este artículo y, por tanto, obligadas a dar las noticias o información mencionadas, en los casos en que sean solicitadas por las siguientes autoridades:

- I. El Procurador General de la República o el servidor público en quien delegue facultades para requerir información, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado;*
- II. Los procuradores generales de justicia de los Estados de la Federación y del Distrito Federal o subprocuradores, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado;*
- III. El Procurador General de Justicia Militar, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado;*
- IV. Las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales;*
- V. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efectos de lo dispuesto por el artículo 115 de la presente Ley;*
- VI. El Tesorero de la Federación, cuando el acto de vigilancia lo amerite, para solicitar los estados de cuenta y cualquier otra información relativa a las cuentas personales de los servidores públicos, auxiliares y, en su caso, particulares relacionados con la investigación de que se trate;*

- VII. *La Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública Federal y respecto a cuentas o contratos a través de los cuáles se administren o ejerzan recursos públicos federales;*
- VIII. *El titular y los subsecretarios de la Secretaría de la Función Pública, en ejercicio de sus facultades de investigación o auditoría para verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos federales. La solicitud de información y documentación a que se refiere el párrafo anterior, deberá formularse en todo caso, dentro del procedimiento de verificación a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y*
- IX. *La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para el ejercicio de sus atribuciones legales, en los términos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Las autoridades electorales de las entidades federativas solicitarán y obtendrán la información que resulte necesaria también para el ejercicio de sus atribuciones legales a través de la unidad primeramente mencionada.*

Las autoridades mencionadas en las fracciones anteriores solicitarán las noticias o información a que se refiere este artículo en el ejercicio de sus facultades y de conformidad con las disposiciones legales que les resulten aplicables.

Las solicitudes a que se refiere el tercer párrafo de este artículo deberán formularse con la debida fundamentación y motivación, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los servidores públicos y las instituciones señalados en las fracciones I y VII, y la unidad de fiscalización a que se refiere la fracción IX, podrán optar por solicitar a la autoridad judicial que expida la orden correspondiente, a efecto de que la institución de crédito entregue la información requerida, siempre que dichos servidores o autoridades especifiquen la denominación de la institución, el número de cuenta, el nombre del cuentahabiente o usuario y demás datos y elementos que permitan su identificación plena, de acuerdo con la operación de que se trate.

Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las instituciones estarán obligadas en caso de revelación indebida del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen.

Lo anterior, en forma alguna afecta la obligación que tienen las instituciones de crédito de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, toda clase de información y documentos que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en relación con las operaciones que celebren y los servicios que presten, así como tampoco la obligación de proporcionar la información que les sea solicitada por el Banco de México, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la Comisión para la Protección y Defensa de los

Usuarios de Servicios Financieros, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Se entenderá que no existe violación al secreto propio de las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de esta Ley, en los casos en que la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en la ley que norma su gestión, requiera la información a que se refiere el presente artículo.

Los documentos y los datos que proporcionen las instituciones de crédito como consecuencia de las excepciones al primer párrafo del presente artículo, sólo podrán ser utilizados en las actuaciones que correspondan en términos de ley y, respecto de aquéllos, se deberá observar la más estricta confidencialidad, aun cuando el servidor público de que se trate se separe del servicio. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones, proporcione copia de las mismas o de los documentos con ellas relacionados, o que de cualquier otra forma revele información en ellos contenida, quedará sujeto a las responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes.

Las instituciones de crédito deberán dar contestación a los requerimientos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les formule en virtud de las peticiones de las autoridades indicadas en este artículo, dentro de los plazos que la misma determine. La propia Comisión podrá sancionar a las instituciones de crédito que no cumplan con los plazos y condiciones que se establezca, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 al 110 de la presente Ley.

La Comisión emitirá disposiciones de carácter general en las que establezca los requisitos que deberán reunir las solicitudes o requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren las fracciones I a IX de este artículo, a efecto de que las instituciones de crédito requeridas estén en aptitud de identificar, localizar y aportar las noticias o información solicitadas.”

De la Circular 1/2005 del Banco de México:

“6.1 En la celebración de Fideicomisos, las Instituciones Fiduciarias tendrán prohibido lo siguiente:

- a) Cargar al patrimonio fideicomitado precios distintos a los pactados al concertar la operación de que se trate;*
- b) Garantizar la percepción de rendimientos o precios por los fondos cuya inversión se les encomiende, y*
- c) Realizar operaciones en condiciones y términos contrarios a sus políticas internas y a las sanas prácticas financieras.*

6.2 Las Instituciones Fiduciarias no podrán celebrar operaciones con valores, títulos de crédito o cualquier otro instrumento financiero, que no cumplan con las especificaciones que se hayan pactado en el contrato de Fideicomiso correspondiente.

6.3 Las Instituciones Fiduciarias no podrán llevar a cabo tipos de Fideicomiso que no estén autorizadas a celebrar de conformidad con las leyes y disposiciones que las regulan.

6.4 En ningún caso las Instituciones Fiduciarias podrán cubrir con cargo al patrimonio fideicomitido el pago de cualquier sanción que les sea impuesta a dichas Instituciones por alguna autoridad.

6.5 En los Fideicomisos de garantía, las Instituciones de Fianzas y las Sofoles no podrán recibir sino bienes o derechos que tengan por objeto garantizar las obligaciones de que se trate.

6.6 Las Instituciones Fiduciarias deberán observar lo dispuesto en los artículos 106 fracción XIX de la Ley de Instituciones de Crédito, 103 fracción IX de la Ley del Mercado de Valores, 62 fracción VI de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y 60 fracción VI Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y 16 de la Ley Orgánica Financiera Rural, según corresponda a cada Institución.”]

TRIGÉSIMA TERCERA. - ANEXOS. - El presente Convenio Modificatorio consta de los siguientes anexos, los cuales forman parte integrante del mismo y se tienen por insertos a la letra al presente Contrato:

DOCUMENTO	NÚMERO DE ANEXO
1. Contrato de fideicomiso de fecha 29 de mayo de 1996.	Anexo 1
2. Acuerdo del H. Ayuntamiento de fecha 12 de noviembre de 1998 mediante el cual se aprueba la sustitución fiduciaria del Fideicomiso.	Anexo 2
3. Convenio de Sustitución Fiduciaria del Fideicomiso número 4201-0 de fecha 30 de noviembre de 1998.	Anexo 3
4. Convenio Modificatorio al Fideicomiso número 4201-0, a identificarse en lo sucesivo con el número 14202-3 de fecha 30 de noviembre de 1998.	Anexo 4
5. Segundo Convenio Modificatorio de fecha 11 de junio de 2001.	Anexo 5
6. Tercer Convenio Modificatorio de fecha 18 de agosto de 2004.	Anexo 6
7. Sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 130060 de fecha 16 de agosto de 2024.	Anexo 7
8. Acta de la Sesión Extraordinaria Vigésimoséptima del Comité Técnico del Fideicomiso de Obras por Cooperación.	Anexo 8
9. Certificación del acuerdo del Honorable Ayuntamiento tomado en sesión del día 10 diez del mes de octubre del año 2024.	Anexo 9
10. Compulsa de estatutos sociales de HSBC México que lleva el número 93370 otorgada el día 7 de mayo de 2021, ante la fe del notario número 212 de la ciudad de México, licenciado Francisco I. Huges Velez.	Anexo 10

11. Facultades de Delegado Fiduciario, que constan en la escritura número 326,757, otorgada el día 31 de enero de 2018, ante la fe del notario número 10 diez de la ciudad de México,	Anexo 11
12. Carta instrucciones de fecha 28 de agosto del 2024	Anexo 12
13. Formatos de identificación de correos electrónicos y personas autorizadas.	Anexo 13
14. Descripción de los bienes materia del presente Convenio	Anexo 14
15. Modelo de Carta de Instrucción	Anexo 15
16. Carta de Aceptación para poderes.	Anexo 16
17. Formato de Rendición de Cuentas para apoderados	Anexo 17
18. Modelo para el otorgamiento de poderes.	Anexo 18
19. Contrato de Prestación de Servicios relacionados a estados de cuenta electrónicos (Cláusula vigésima séptima	Anexo 19

En caso de cualquier contradicción, sea real o aparente entre el contenido o lo dispuesto o mostrado en cualquiera de los anexos y el contenido del presente convenio, en todo caso prevalecerán las disposiciones del presente convenio modificatorio.

TRIGÉSIMA CUARTA. - JURISDICCIÓN. - Las Partes convienen que, para la interpretación y aplicación, así como para cualquier controversia litigio o reclamación de cualquier tipo y para todo lo relativo al presente Contrato, se someten expresamente a las leyes federales aplicables y a la jurisdicción y competencia de los tribunales competentes situados en la Ciudad de León Guanajuato o del Estado de Guanajuato, y renuncian al fuero jurisdiccional que, por causa de su domicilio presente o futuro o del domicilio del patrimonio fideicomitado, pudiere corresponderles, y únicamente por excepción y por razones de competencia se acuda a las instancias federales.

TRIGÉSIMA QUINTA. - RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD MUTUA. - Cada una de las Partes reconoce la personalidad y capacidad de las demás Partes, así como las facultades de sus representantes para celebrar el presente convenio modificatorio de reexpresión del Fideicomiso.

Asimismo, para los efectos legales a que haya lugar, incluyendo la fracción XX del Artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, las Partes expresamente autorizan a HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, tanto en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso como en su carácter personal, a compartir información con su casa matriz y subsidiarias de la misma, con todas aquellas entidades que formen parte del grupo económico HSBC, asesores, con sus respectivas autoridades reguladoras y con el Banco de México, respecto de las Partes del presente Contrato y de todo aquello relacionado con el presente Contrato de Fideicomiso.

TRIGÉSIMA SEXTA. - SUBTÍTULOS. - Las Partes están conformes y aceptan expresamente que los subtítulos establecidos al inicio de cada cláusula son para efectos de identificación, por lo que de ninguna manera podrán ser considerados como elemento de restricción o limitación respecto del contenido o de los efectos o alcances legales de las mismas.

SEGUNDA. - DEL CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO. - Las Partes reconocen que las cantidades aludidas en las cláusulas cuarta, inciso a) y vigésima octava numeral 1 uno, del presente convenio fueron aportadas y pagadas, al momento de la constitución del Fideicomiso, para destinarse a los fines del mismo y para cubrir los honorarios fiduciarios por la aceptación del cargo, respectivamente. También forman parte del patrimonio fideicomitado el monto total que a la fecha de suscripción del presente tiene en administración e inversión el Fiduciario.

Las Partes aceptan y manifiestan su conformidad con el contenido del presente instrumento jurídico y lo firman en dos (2) tantos originales en la Ciudad de México, a los 04 días del mes de marzo del 2025 recibiendo cada una de las Partes un tanto original del mismo.

POR «EL FIDEICOMITENTE»

C.P. GRACIELA RODRÍGUEZ
FLORES
TESORERA MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE LEÓN,
GUANAJUATO

POR “EL FIDUCIARIO”

LIC. HORACIO FLORES RODRÍGUEZ
HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE EN SU CARÁCTER
DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
130060
REPRESENTADO POR SU DELEGADO
FIDUCIARIO